

디지털자산의 시장 및 산업에 관한 법률안

(박상혁의원 대표발의)

의안 번호	14492
----------	-------

발의연월일 : 2025. 11. 24.

발 의 자 : 박상혁 · 허 영 · 한민수
이연희 · 김주영 · 한준호
이해식 · 김원이 · 이강일
김우영 의원(10인)

제안이유

2009년 비트코인의 출시 이후, 디지털자산시장은 전세계적으로 급격하게 성장하여, 엄청난 대체투자시장으로서 기능하고 있으며, 디지털자산은 Web 3.0 시대를 맞아 탈중앙화된 새로운 경제·금융시스템 구축에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됨.

한편, 디지털자산은 초국경적·탈중앙화 성격을 가지고 있어 글로벌 수준의 경쟁력을 갖추지 못 할 경우 국내 디지털자산 시장 및 산업은 도태될 수 있으며, 특히, 스테이블 코인과 관련한 법제도 마련은 통화 주권, 국채 등의 국가전략적 문제와도 연관되어 있는 상황임.

이에 디지털자산을 규율하기 위한 법제도를 정비하여야 한다는 것은 이미 국제사회에서 보편화된 경향이나, 우리나라에서는 디지털자산을 통한 자금세탁행위의 방지 또는 디지털자산 이용자의 보호라는 규제 측면에만 중점을 두고 법제도가 마련되어 있는 상황임. 금융회사의 가상자

산 보유 등 금지, 법인 가상자산 제한 등 그림자 규제와 비트코인 현물 상장집합투자기구(‘비트코인 현물 ETF’)의 금지 등 정부의 보수적인 정책기조가 유지되고 있음.

디지털자산에 관하여 현행 규율체계가 유지될 경우, 전세계적인 흐름에 뒤처져 우리나라의 디지털 경제·금융이 ‘갈라파고스’화 될 우려가 있음. 또한, 우리나라 디지털자산 시장과 산업을 이용자들이 ‘신뢰할 수 있는 시장’으로 육성하기 위해서는 시장·산업·이용자 측면을 모두 아우르는, 디지털자산에 관한 통합적인 규율체계를 갖출 수 있도록 제도정비가 시급한 상황임.

이에, ① 디지털자산 시장의 상품이라는 측면에서 디지털자산을 법률적으로 명확히 정의하고, 디지털자산 ETF와 파생상품의 발행과 거래가 가능하도록 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 대한 특칙 등을 마련하며, ② 디지털자산 관련 산업 측면에서 디지털자산업의 유형을 다양화하고 진입규제로서 각 유형에 대한 인가·등록제를 마련하는 등 체계를 갖추고, 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」에 규정되어 있던 이용자 자산 보호 및 불공정거래 관련 규제를 이 법으로 이관하여 정비하며, ③ 디지털자산의 이용자 측면에서 전문이용자와 일반이용자를 구분하여 규제수준을 차등화하고, 이용자들의 피해를 방지하기 위하여 공시 의무 등을 도입하며, ④ 스테이블코인에 대한 발행, 준비자산 등에 관한 특례조항을 마련함으로써, 우리 디지털자산시장의 선진화와 디지털자산 관련 산업의 건전한 발전을 위한 제도적 기반을 마련하려는 것

임.

주요내용

가. 디지털자산의 개념 및 유형(안 제3조, 제8조제5항 및 제6항, 제9조제4항)

1) ‘디지털자산’의 개념을 분산원장 또는 이와 유사한 전자적 기술을 사용하여 전자적으로 이전·저장될 수 있는 경제적 가치 또는 권리가 전자적으로 표시된 것으로 정의하여, 블록체인·분산원장 등의 기술에 기반하지 않은 전자적 증표 또는 블록체인·분산원장 등의 기술에 기반하였더라도 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 별도로 규율되는 등의 경우에는 이 법의 적용을 받는 ‘디지털자산’에서 제외되도록 함.

2) ‘가치안정형 디지털자산’을 단일한 종류의 법화등(원화 또는 외국의 통화)의 가치와 연동되어 안정적인 가치를 유지하거나 유지하려는 디지털자산으로서 상환이 보장되어 있는 디지털자산으로 정의함으로써, 일반적인 디지털자산에 대한 규제 외에도 스테이블코인에 대하여 이용자 보호와 금융안정 등을 위한 추가적인 규제를 정할 수 있도록 함. 다만, 가치안정형 디지털자산의 개념상 자본시장법에 따른 증권 또는 전자금융거래법에 따른 선불전자지급수단·전자화폐의 개념에 해당하지 않는 것으로 간주함으로써 중복 규제를 방지하도록 함.

나. 디지털자산업의 개념 및 유형의 다양화와 인가·등록제 도입(안 제4조부터 제6조까지, 제10조부터 제19조까지, 제71조 및 제72조)

- 1) 가상자산거래소 등 현재 특정금융거래정보법에 따라 신고하여 수행하고 있는 가상자산사업자 업무의 유형과 유럽연합 등 해외 규제 및 실제 디지털자산 관련 산업을 통해 제공될 수 있는 서비스를 고려하여 디지털자산업의 유형을 다양화하고, 이용자와의 이해상충 발생 가능성과 이용자 보호 필요성 등에 따라 진입규제 수준을 차등화하여 인가제(디지털자산거래지원업, 디지털자산매매업, 디지털자산교환업)와 등록제(디지털자산이전업, 디지털자산보관·관리업, 디지털자산주문접수·집행업, 디지털자산자문업, 디지털자산일임업, 디지털자산모집대행업)를 도입함.
- 2) 자본시장과 유사하게 일정한 전문이용자에 대하여 디지털자산의 대여, 금전의 융자 등의 업무를 효율적인 신용공여와 담보관리 등을 위하여 일정한 방법에 따라 연계하여 제공하는 디지털자산전담중개업무(Prime Brokerage)를 도입하여, 일정 이상의 규모를 갖춘 일정한 디지털자산사업자가 지정을 받아 수행할 수 있도록 함.

다. 디지털자산시장의 개념과 유형(안 제7조)

- 1) 디지털자산의 매매 또는 교환을 하는 시장을 디지털자산시장으로 정의하면서 이른바 원화마켓을 디지털자산매매시장으로, 코인마켓을 디지털자산교환시장으로 각각 유형을 나누어 정의함으로써 시세조종 등 규제를 적용할 때 해당 시장의 특성을 반영하여 규율체계를 마련할 수 있도록 함.
- 2) 해외 디지털자산시장에서는 디지털자산 이용자의 위험을 헤지할 수

있도록 디지털자산을 기초자산으로 하는 파생상품 거래서비스가 함께 제공되는 점 등을 고려하여 이 법에 따른 디지털자산거래지원업자가 개설·운영하는 장내파생상품에 관한 시장으로서 디지털자산기반 파생상품시장의 개념을 정의함.

라. 디지털자산 현물ETF 및 디지털자산 기반 장내파생상품 거래를 허용하기 위한 제도적 기반 마련(안 제7조제4항 및 제9조제3항)

디지털자산을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 기초자산 중 일반상품으로 간주하도록 함으로써 비트코인을 비롯한 디지털자산 현물 ETF나 디지털자산을 기초자산으로 하는 다양한 장내·장외파생상품의 거래가 이루어 질 수 있도록 함.

마. 디지털자산의 이용자의 유형(안 제8조제2항부터 제4항까지)

디지털자산에 대한 전문성이나 투자위험 감수 정도에 따라 이용자를 일반이용자와 전문이용자로 구분하여 일반이용자에 대하여 거래권유를 하는 경우에는 설명의무, 적합성원칙 등을 부과하여 이용자 보호를 강화하고, 전문이용자를 대상으로 하는 행위에 대하여는 일부 규정을 완화하여 차등 규제를 적용할 수 있도록 함.

바. 이용자 자산의 보호(안 제20조부터 제22조까지)

1) 현행 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」상 예치금 보호에 관한 조문을 이관하여 일정한 디지털자산사업자에게 이용자의 예치금을 고유재산과 분리하여 예치 또는 신탁하여 관리하도록 하는 의무를 부과하고, 디지털자산업의 인가 또는 등록이 취소된 경우 등에는 이용

자의 청구에 따라 예치 또는 신탁된 예치금을 이용자에게 우선 지급하도록 함.

2) 현행 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」상 가상자산의 보관과 관련한 조문을 이관하여, 디지털자산사업자가 디지털자산을 보관하는 경우 이용자명부를 작성·비치하고, 자신의 디지털자산과 분리하여 보관하면서 이용자로부터 위탁받은 디지털자산과 동일한 종류와 수량의 디지털자산을 실질적으로 보유하도록 하며, 일정 비율 이상의 디지털자산은 인터넷과 분리하여 보관하도록 규정함. 한편, 디지털자산사업자가 이용자의 디지털자산을 제3자를 통해 위탁하여 보관하는 경우에도 수탁자가 디지털자산의 분리·보관 및 실질적 보유 의무를 준수할 경우 위탁자가 해당 의무를 준수한 것으로 간주하는 규정을 마련하고, 위탁 보관시 그 사실을 이용자에게 알리도록 함.

3) 현행 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」상 거래기록의 생성·보존 및 파기에 관한 조문을 이관하여, 디지털자산거래기록을 그 거래가 종료한 때부터 15년간 보존하도록 규정함.

사. 디지털자산업의 겸영업무, 부수업무 및 위탁 관련 규제 도입(안 제26조부터 제29조까지)

1) 디지털자산사업자가 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 업무를 겸영할 수 있도록 하되, 다른 법률에 따라 인가·허가·등록 및 승인 등의 조치가 필요한 경우에는 이를 미리 받도록 하고, 겸영업무 영위시 그 업무를 영위하기 시작한 날부터 2주 이내 금융위

원회에 보고하도록 함. 디지털자산거래지원업자의 경우에는 겸영업무로서 디지털자산기반 파생상품에 관한 금융투자상품시장의 개설 및 운영 업무 등 디지털자산기반 파생상품을 거래할 수 있는 시장 개설에 관한 업무를 규정하고, 그 밖에 전자금융업 등 디지털자산업자가 영위할 수 있는 겸영업무를 열거함.

- 2) 디지털자산사업자가 인가 또는 등록을 받은 영업에 부수하는 업무를 영위할 수 있도록 하고, 부수업무 영위시 그 업무를 영위하기 시작한 날부터 2주 이내 금융위원회에 보고하도록 함. 디지털자산거래지원업자의 경우에는 디지털자산의 예치, 스테이킹 업무를 부수업무로서 영위할 수 있도록 하고, 그 밖에 분산원장 관련 IT 개발 및 판매 업무 등 부수업무를 열거함.
- 3) 디지털자산사업자가 일정한 내부통제업무를 제외한 업무의 일부를 제3자에게 위탁할 수 있도록 하되, 본질적 업무 위탁시 본질적 업무를 위탁받는 자는 그 업무 수행에 필요한 인가를 받거나 등록을 한 자 등으로 제한함. 또한, 위탁시 필수 포함사항을 반영한 위탁계약 체결, 업무위탁 운영기준 제정 및 금융위원회 보고 등의 의무를 규정함.
- 4) 디지털자산사업자가 자신의 업무를 제3자에게 위탁함으로써 인하여 디지털자산시장의 안정성, 건전성, 이용자 보호 등에 영향을 미치지 않도록 수탁자에 대한 금융당국의 검사권 및 위탁계약 취소·변경 명령권을 규정함.

아. 이용자 보호를 위한 이해상충 방지제도 도입(안 제30조 및 제31조)

- 1) 일정한 디지털자산사업자에게 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가하도록 하고 이해상충 가능성이 있는 경우 그 사실을 미리 이용자에게 알리도록 하며 이해상충 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매 등 거래를 할 수 없도록 함.
- 2) 일정한 디지털자산사업자의 내부 및 제3자와의 관계에서 미공개중요정보 등 정보의 교류를 차단하도록 하고, 정보교류 차단을 위하여 내부통제기준의 적정성에 대한 정기적 점검 등 준수사항을 규정함.

자. 거래권유 관련 이용자 보호 제도의 도입(안 제32조부터 제37조까지)

- 1) 전통금융 분야에서는 「금융소비자보호에 관한 법률」에 규정되어 있는 적합성 원칙 및 적정성 원칙을 이 법에 도입하여 디지털자산사업자가 거래권유 시 이용자 적합성을 확인하도록 하고, 일반이용자에 대한 디지털자산기반 파생상품 판매 시 이용자 정보 파악 및 확인에 따른 적정성을 확인하도록 함.
- 2) 전통금융 분야와 마찬가지로 디지털자산사업자에게 설명의무를 도입하여 디지털자산사업자의 일반사용자에 대한 거래권유 시 디지털자산 거래 내용, 거래에 따른 위험 등을 설명하도록 하고 이에 대한 확인을 받도록 하며, 중요사항을 거짓 또는 왜곡하여 설명하거나 누락하는 것을 금지함. 또한 디지털자산사업자의 설명의무 위반에 따른 일반이용자 손해 발생 시 손해배상책임을 명문화하고 디지털자산사업자에게 입증책임을 부과함.
- 3) 디지털자산사업자가 아닌 자가 디지털자산사업자의 영위업무 또는

디지털자산에 대한 광고를 하는 것을 금지하며, 디지털자산에 대한 광고 시 포함하여야 하는 사항 등 준수해야 할 사항을 규정함.

차. 안전성 확보의무 도입(안 제47부터 제49조까지)

전통금융 분야에서는 「전자금융거래법」에 따라 일정한 금융기관과 전자금융업자에 적용되고 있는 정보보안(Cyber Security)에 관한 규제를 디지털자산 분야에도 도입함. 이에 따라, 일정한 디지털자산사업자에게 안전성 확보를 위한 인력, 시설, 전자적 장치, 소요경비 등에 관한 기준을 준수하도록 함. 디지털자산 거래와 관련하여 접근매체 위·변조, 해킹 등 전자적으로 발생한 사고에 대한 디지털자산사업자의 손해배상책임을 규정하고 디지털자산사업자에게 입증책임을 지도록 함. 위와 같은 손해배상책임을 이행하기 위하여, 디지털자산사업자가 보험 등에 가입하도록 하여 디지털자산 사고 방지 및 사고발생 시 디지털자산사업자의 책임 및 이행가능성을 명확히 함.

카. 디지털자산업의 영업행위 준칙 마련

- 1) 디지털자산사업자의 직무상 알게 된 정보의 이용 금지 의무, 이용자에 대한 손실 보전이나 이익 제공 금지 의무, 약관 신고 및 공시 의무, 수수료 공시 및 차별금지 의무 등 디지털자산사업자의 영업행위 준칙을 마련함(안 제38조부터 제46조까지).
- 2) 현행 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 시행령에 따른 가상자산사업자의 조치인 미신고 가상자산사업자와의 영업 목적 거래금지 의무에서 거래의 범위를 좀 더 명확하게 할 수 있도록 디

지털자산사업자의 미인가·미등록 사업자와의 제휴 영업을 금지하는 것으로 규정하고, 현행 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에 따른 임의적 입·출금 차단 금지 의무에 전기통신금융사기의 예방 및 전기통신금융사기로 인한 피해자의 피해금을 환급이 포함됨을 명확하게 하여 디지털자산사업자의 임의적 입·출금 차단 금지 의무를 규정하며, 현행 「특정 금융거래 정보 보고 및 감독규정」에 따른 익명화 기능이 내장된 디지털자산의 취급금지 의무를 규정하여, 현행 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 하위 시행령과 행정규칙에 따른 가상자산사업자의 의무를 디지털자산사업자의 의무로 이 법에 흡수함(안 제50조, 제56조 및 제61조).

- 3) 디지털자산거래지원업자 등 일정한 디지털자산사업자가 디지털자산과 관련한 금전의 융자 또는 디지털자산 대여의 방법으로 이용자에게 신용을 공여 할 수 있도록 함(안 제58조).
- 4) 그 외 매매등 형태의 명시, 자기계약의 금지, 최선집행의무, 임의매매 금지 등 디지털자산사업자의 유형별로 해당 업에 특성에 따라 적용될 수 있는 영업행위 준칙을 규정함(안 제51조부터 제55조까지, 제59조, 제60조, 제62조부터 제70조).

타. 디지털자산의 발행 및 유통에 관한 공시·상장 규제의 도입

- 1) 이 법 또는 다른 법률 등에 의하여 이용자 보호가 충분히 이루어지고 있다고 인정되는 디지털자산의 발행 시에는 발행 및 유통에 관한 규제의 적용을 제외함(안 제73조).

- 2) 일정한 디지털자산의 발행인이 발행인의 디지털자산주소, 총 발행 수량, 처분제한 수량, 발행 실적 등 주요 정보를 공시하도록 하며, 디지털자산의 상장을 결정하려는 디지털자산거래지원업자는 주요 정보를 설명하는 자료의 웹사이트 주소, 주요 정보의 한국어 자료 등을 공시하여야 함. 디지털자산 발행인 등은 해당 디지털자산에 관한 용도, 목적, 기반기술, 발행수량 등에 관한 디지털자산 백서를 작성 및 수정하고 이를 공시하여야 하며, 디지털자산 백서는 간결하고 이해하기 쉬우며 기계 판독이 가능하게 작성되도록 함. 디지털자산 주요 정보 또는 디지털자산 백서의 중요사항에 거짓의 기재, 표시가 있거나 디지털자산 주요 정보 또는 백서 중요사항이 기재되어 있지 않은 내용이 있어 이용자가 손해를 입은 경우 디지털자산 백서 작성자나 이를 지시 또는 집행한 사람이 손해배상책임을 지도록 하여 디지털자산 발행자의 정보 공개를 통한 이용자 보호를 도모함(안 제74조부터 제80조까지).
- 3) 디지털자산거래지원업자가 디지털자산의 심사 및 상장한 디지털자산의 관리를 위한 상장 기준 및 상장 심사, 상장폐지 기준 등에 관한 디지털자산상장규정을 자율적으로 마련하도록 하고, 디지털자산거래지원업자의 디지털자산의 상장 전 상장규정 및 발행인, 디지털자산 기술의 안전성, 법규준수 여부 등에 관한 사항을 고려하여 상장 심사를 하도록 하여 디지털자산거래지원업자의 디지털자산 상장 업무에 관한 기준을 제시함(안 제81조 및 제82조).

과. 디지털자산시장에서의 불공정거래에 대한 규제 정비

- 1) 현행 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 상의 불공정거래의 규제를 이 법으로 이관하면서 현행 규제 운영 상 나타난 미비점을 보완하고, 디지털자산기반 파생상품에 관한 불공정거래 규제를 추가함.
- 2) 우선, 디지털자산 거래에 있어 디지털자산의 매매·교환 등 거래 및 디지털자산기반 파생상품 매매 등 거래에 관한 미공개중요정보이용행위를 금지하고, 디지털자산 및 디지털자산기반 파생상품에 관하여 시장조성행위 등을 제외한 시세조종행위를 금지하며, 부정거래행위를 금지함. 다만, 현행 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 상 자신 또는 특수관계인이 발행한 디지털자산의 매매 행위를 금지하는 규제는 디지털자산의 시세조종의 예비행위를 엄격하게 규제하려는 목적에 비해, 스테이블코인을 비롯한 디지털자산 시장에서의 초기 거래 단계에서부터 과도하게 규제하는 등의 문제점을 고려하여 삭제함. 한편, 자본시장 및 해외 규제를 참고하여 시장질서를 교란하는 행위(Market abuse) 금지에 관한 규제를 추가함. 위 미공개중요정보이용행위·시세조종행위·부정거래행위·시장질서를 교란하는 행위 위반자의 배상책임을 규정하여 디지털자산 거래의 행위규칙 및 위반시 책임을 명확히 함(안 제83조부터 제89조까지)
- 3) 디지털자산거래지원업자에게 이상거래를 상시 감시하고 위 미공개중요정보이용행위·시세조종행위·부정거래행위·시장질서를 교란하는 행위를 발견하는 경우 금융위원회에게 통보할 의무를 부과하여 디

디지털자산의 이상거래 모니터링을 통한 신속한 조치와 처벌이 이루어질 수 있도록 함(안 제90조).

하. 가치안정형 디지털자산에 관한 특례

1) 중요 가치안정형 디지털자산의 지정(안 제91조)

금융안정 또는 이용자 보호에 미치는 영향을 고려하여 일정한 기준을 충족하는 가치안정형 디지털자산을 중요 가치안정형 디지털자산으로 지정하고, 추가적인 자본금의 확충 등 일정한 요건을 갖추도록 규정함.

2) 가치안정형 디지털자산의 발행에 대한 인가(안 제92조부터 제96조까지)

가치안정형 디지털자산은 디지털자산 생태계의 기축통화 역할을 수행함과 동시에 실물 경제에서 재화·용역의 구매를 위한 지급수단의 역할도 수행하는 디지털 경제의 핵심 인프라로서, 가치안정형 디지털자산이 금융안정 및 이용자 보호에 미치는 영향을 고려하여 다른 디지털자산과는 달리 자본금 등 일정한 요건을 갖추어 금융위원회의 인가를 받은 자로 발행인 자격을 제한함. 은행 등 일정한 금융회사의 경우 예금과 같은 전통적인 금융상품과의 리스크를 분리하도록 하기 위하여 자회사를 통하여 가치안정형 디지털자산을 발행하도록 하는 한편, 가치안정형 디지털자산은 그 발행인이 블록체인 및 분산원장에 대한 기술적 전문성을 갖추는 것이 중요하고, 가치안정형 디지털자산이 디지털자산 시장에서 기축통화로 기능하는 점을 고려할 때, 전통

금융기관뿐만 아니라 전자금융업자, 디지털자산사업자 등에 대하여도 가치안정형 디지털자산의 발행을 허용함.

3) 가치안정형 디지털자산의 발행의 신고(안 제97조)

각 가치안정형 디지털자산 별로 준비자산을 구성하여야 한다는 점을 고려하여, 가치안정형 디지털자산 발행에 대한 인가와 별도로 새로운 가치안정형 디지털자산을 발행하는 경우 발행한 날부터 2주 이내에 이를 금융위원회에 신고하도록 규정함. 금융위원회는 신고 내용을 검토하고 일정한 경우 가치안정형 디지털자산의 발행을 제한하거나 시정할 것을 명할 수 있도록 함.

4) 외국 가치안정형 디지털자산 발행인에 관한 특례(안 제98조)

외국 가치안정형 디지털자산 발행인이 발행한 가치안정형 디지털자산에 대하여 디지털자산사업자의 거래권유, 매매 등 국내에서의 유통을 원칙적으로 금지함. 다만, 해당 가치안정형 디지털자산이 외국에서 우리나라의 규제 수준과 실질적으로 동등한 수준을 갖추었다고 인정되는 경우 혹은 준비자산을 국내 금융기관에 보유하는 등 국내의 금융안정 및 이용자 보호에 저해하지 않는 경우 등에 한하여 유통을 예외적으로 허용함.

5) 준비자산 유지 등에 관한 규제(안 제99조부터 제104조까지)

가치안정형 디지털자산은 안정적인 가치를 유지하는 것이 최우선적인 목표로서, 이를 위하여 가치안정형 디지털자산 발행인으로 하여금 자신이 발행한 가치안정형 디지털자산의 가치에 상당하는 준비자산

을 유지할 의무 및 준비자산 현황 등을 공시할 의무를 부과하고, 준비자산의 구성과 관리, 준비자산의 운용 등에 관하여 일정한 요건 및 절차를 마련함.

6) 가치안정형 디지털자산 보유자의 상환청구권(안 제105조부터 제107조까지)

가치안정형 디지털자산 이용자가 언제든지 발행인에 대하여 상환을 청구할 권리를 갖도록 법률에서 근거를 마련하고, 발행인으로 하여금 그 절차를 수립하여 이를 공시하도록 함.

7) 그 밖의 가치안정형 디지털자산 관련 규제(안 제108조부터 제114조까지)

가치안정형 디지털자산이 금융안정에 미치는 영향 등을 고려하여 이자지급 행위를 금지하고, 그 외에 디지털자산사업자에게 적용되는 겸영업무, 부수업무, 업무위탁 등 관련 총칙 규정을 가치안정형 디지털자산에 대하여도 준용함.

가. 디지털자산업 인가 등의 특례(안 부칙 제1조 및 제6조)

시행시기를 공포 후 1년6개월을 넘지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 날이 경과한 날로 규정하고, 기존에 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에 따라 가상자산사업자 신고를 한 자는 이 법 공포 후 대통령령으로 정하는 날이 경과한 날부터 2개월 이내에 디지털자산업 영위를 위한 인가·등록 등을 할 수 있도록 함.

디지털자산의 시장 및 산업에 관한 법률안

제1편 총칙

제1조(목적) 이 법은 디지털자산시장에서 경쟁과 혁신을 촉진하고 디지털자산 관련 산업을 건전하게 육성하며 이용자를 보호함으로써 디지털자산시장의 공정성·신뢰성 및 효율성을 높여 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(국외행위에 대한 적용) 이 법은 국외에서 이루어진 행위로서 그 효과가 국내에 미치는 경우에도 적용한다.

제3조(디지털자산) 이 법에서 “디지털자산”이란 분산원장 또는 이와 유사한 전자적 기술을 사용하여 전자적으로 이전·저장될 수 있는 경제적 가치 또는 권리가 전자적으로 표시된 것을 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것은 제외한다.

1. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록주식등으로서 대통령령으로 정하는 전자등록주식등
2. 그 밖에 거래의 형태와 특성을 고려하여 디지털자산에서 제외하여도 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 저해할 우려가 없는 것으로서 대통령령으로 정하는 것

제4조(디지털자산업) ① 이 법에서 “디지털자산업”이란 이익을 얻을 목

적으로 계속적이거나 반복적인 방법으로 행하는 행위로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업을 말한다.

1. 디지털자산거래지원업
2. 디지털자산매매업
3. 디지털자산교환업
4. 디지털자산이전업
5. 디지털자산보관·관리업
6. 디지털자산주문접수·집행업
7. 디지털자산자문업
8. 디지털자산일임업
9. 디지털자산모집대행업

② 이 법에서 “디지털자산거래지원업”이란 디지털자산의 매도·매수 또는 교환을 중개하거나 알선하기 위하여 디지털자산시장을 개설·운영하고 이용자로부터 디지털자산의 매매·교환에 관한 주문을 받아 스스로 집행하는 것을 영업으로 하는 것을 말한다.

③ 이 법에서 “디지털자산매매업”이란 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 디지털자산의 매도·매수 또는 그 거래권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말한다.

④ 이 법에서 “디지털자산교환업”이란 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 디지털자산의 교환 또는 그 거래권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말한다.

⑤ 이 법에서 “디지털자산이전업”이란 누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 디지털자산을 이전하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위를 영업으로 하는 것을 말한다.

⑥ 이 법에서 “디지털자산보관·관리업”이란 타인의 디지털자산을 보관 또는 관리하는 행위로서 이용자 보호와 건전한 거래질서를 위하여 대통령령으로 정하는 행위를 영업으로 하는 것을 말한다.

⑦ 이 법에서 “디지털자산주문접수·집행업”이란 이용자로부터 디지털자산의 매매·교환에 관한 주문을 받아 집행하거나 그 주문의 실행을 위해 제3자에게 해당 주문을 전송하는 행위를 영업으로 하는 것을 말한다.

⑧ 이 법에서 “디지털자산자문업”이란 디지털자산의 가치 또는 거래판단(종류, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말한다. 이하 같다)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말한다.

⑨ 이 법에서 “디지털자산일임업”이란 이용자로부터 디지털자산에 대한 거래판단의 전부 또는 일부를 일임받아 이용자별로 구분하여 그 이용자의 재산상태나 거래목적 등을 고려하여 디지털자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말한다.

⑩ 이 법에서 “디지털자산모집대행업”이란 디지털자산의 발행인을 위하여 새로 발행되는 디지털자산의 모집(이와 유사한 방법으로 대통령령으로 정하는 청약의 권유를 포함한다)을 대행하는 것을 말한다.

⑪ 이 법에서 “디지털자산전담중개업무”란 대통령령으로 정하는 전문이용자에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 효율적인 신용공여와 담보관리 등을 위하여 대통령령으로 정하는 방법에 따라 연계하여 제공하는 업무를 말한다.

1. 디지털자산의 대여 또는 그 중개·주선이나 대리업무
2. 금전의 융자, 그 밖의 신용공여
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 전문이용자의 효율적인 업무 수행을 지원하기 위하여 필요한 업무로서 대통령령으로 정하는 업무

제5조(디지털자산업의 적용배제) ① 간행물·출판물·통신물 또는 방송 등을 통하여 개별성 없는 조언을 하는 경우에는 디지털자산자문업으로 보지 아니한다. 다만, 본문의 조언과 관련하여 온라인상에서 일정한 대가를 지급한 고객과 의견을 교환할 수 있는 경우에는 디지털자산자문업으로 본다.

② 디지털자산거래지원업자 또는 디지털자산주문접수·집행업자가 이용자의 매매주문을 받아 이를 처리하는 과정에서 디지털자산에 대한 매매판단의 전부 또는 일부를 일임받을 필요가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 디지털자산일임업으로 보지 아니한다.

③ 제1항 및 제2항에 규정된 것 외에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제4조의 디지털자산업으로 보지 아니한다.

1. 디지털자산매매업자 또는 디지털자산교환업자를 상대방으로 하거

나 디지털자산거래지원업자 또는 디지털자산주문접수·집행업자를 통하여 디지털자산을 매매 또는 교환하는 경우

2. 디지털자산사업자가 자신이 인가받거나 등록한 업무에 수반하여 디지털자산을 이전, 보관·관리 등 대통령령으로 정하는 행위를 하는 경우

3. 외국 디지털자산사업자(외국 법령에 따라 외국에서 디지털자산업에 상당하는 영업을 하는 자를 말한다. 이하 같다)가 국외에서 내국인을 상대로 하는 영업 중 대통령령으로 정하는 경우

4. 그 밖에 해당 행위의 성격 및 이용자 보호의 필요성 등을 고려하여 디지털자산업의 적용에서 제외할 필요가 있는 것으로서 대통령령으로 정하는 경우

제6조(디지털자산사업자) ① 이 법에서 “디지털자산사업자”란 제4조제1항 각 호의 디지털자산업에 대하여 금융위원회의 인가를 받거나 금융위원회에 등록하여 이를 영위하는 자를 말한다.

② 이 법에서 “디지털자산거래지원업자”란 디지털자산거래지원업을 영위하는 디지털자산사업자를 말한다.

③ 이 법에서 “디지털자산매매업자”란 디지털자산매매업을 영위하는 디지털자산사업자를 말한다.

④ 이 법에서 “디지털자산교환업자”란 디지털자산교환업을 영위하는 디지털자산사업자를 말한다.

⑤ 이 법에서 “디지털자산이전업자”란 디지털자산이전업을 영위하는

디지털자산사업자를 말한다.

⑥ 이 법에서 “디지털자산보관·관리업자”란 디지털자산보관·관리업을 영위하는 디지털자산사업자를 말한다.

⑦ 이 법에서 “디지털자산주문접수·집행업자”란 디지털자산주문접수·집행업을 영위하는 디지털자산사업자를 말한다.

⑧ 이 법에서 “디지털자산자문업자”란 디지털자산자문업을 영위하는 디지털자산사업자를 말한다.

⑨ 이 법에서 “디지털자산일임업자”란 디지털자산일임업을 영위하는 디지털자산사업자를 말한다.

⑩ 이 법에서 “디지털자산모집대행업자”란 디지털자산모집대행업을 영위하는 디지털자산사업자를 말한다.

제7조(디지털자산시장 등) ① 이 법에서 “디지털자산시장”이란 디지털자산의 매매 또는 교환을 하는 시장을 말한다.

② 이 법에서 “디지털자산매매시장”이란 디지털자산의 매매를 위하여 디지털자산거래지원업자가 개설하는 디지털자산시장을 말한다.

③ 이 법에서 “디지털자산교환시장”이란 디지털자산의 교환을 위하여 디지털자산거래지원업자가 개설하는 디지털자산시장을 말한다.

④ 이 법에서 “디지털자산기반 파생상품시장”이란 디지털자산을 기초자산으로 하는 파생상품(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제5조제1항에 따른 파생상품을 말한다. 이하 같다)의 매매를 하는 시장으로서 디지털자산거래지원업자가 같은 법 제5조제2항제3호에 따라 개

설·운영한 파생상품시장을 말한다.

제8조(그 밖의 용어의 정의) ① 이 법에서 “대주주”란 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 최대주주 또는 주요주주를 말한다. 이 경우“금융회사”는“법인”으로 본다.

② 이 법에서 “이용자”란 디지털자산사업자 또는 대통령령으로 정하는 자가 제공하는 디지털자산 관련 서비스를 이용하는 자를 말한다.

③ 이 법에서 “전문이용자”란 디지털자산에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 디지털자산계약체결등에 따른 위험감수능력이 있는 이용자로서 국가, 한국은행, 대통령령으로 정하는 금융기관, 주권상장법인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 말한다.

④ 이 법에서 “일반이용자”란 전문이용자가 아닌 이용자를 말한다.

⑤ 이 법에서 “분산원장”이란 디지털자산에 관한 권리의 발생·변경 및 소멸에 관한 정보가 다수 참여자에 의하여 공동 기재되고, 공동 관리 및 기술적 조치를 통하여 무단삭제 및 사후적 변경으로부터 보호되는 장부(이와 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는 것을 포함한다) 및 그 관리체계를 말한다.

⑥ 이 법에서 “가치안정형 디지털자산”이란 단일한 종류의 원화(대한민국의 법정통화를 말하며, 이하 같다) 또는 외국의 통화(원화와 통칭할 경우, 이하“법화등”이라 한다)의 가치와 연동되어 안정적인 가치를 유지하거나 유지하려는 디지털자산으로서 대통령령으로 정하는 방법과 절차에 따른 상환이 보장되어 있는 것을 말한다.

⑦ 이 법에서 “모집”이란 대통령령으로 정하는 수 이상의 이용자에게 새로 발행되는 디지털자산의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다.

⑧ 이 법에서 “발행인”이란 디지털자산을 발행하였거나 발행하려는 자를 말한다.

⑨ 이 법에서 “거래권유”란 특정 이용자를 상대로 디지털자산의 매매 · 교환이나 보관 · 관리(대통령령으로 정하는 보관 · 관리로 한정한다) 또는 디지털자산자문계약 · 디지털자산일임계약의 체결을 권유하는 것을 말한다.

제9조(다른 법률과의 관계) ① 디지털자산업에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법이 정하는 바에 따른다.

② 디지털자산사업자가 디지털자산업을 영위하는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 「형법」 제246조 및 제247조를 적용하지 아니한다.

③ 디지털자산은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제10항제3호에 따른 기초자산으로 본다. 이 경우, 디지털자산을 기초자산으로 하는 파생상품(이하“디지털자산기반 파생상품”이라 한다)에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.

④ 가치안정형 디지털자산은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 증권, 「전자금융거래법」에 따른 선불전자지급수단 및 전자화폐에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

제2편 디지털자산업

제1장 디지털자산업의 인가 및 등록

제1절 인가요건 및 절차

제10조(무인가 영업행위의 금지) 누구든지 이 법에 따른 디지털자산업인가를 받지 아니한 경우 디지털자산업(디지털자산이전업, 디지털자산보관·관리업, 디지털자산주문접수·집행업, 디지털자산자문업, 디지털자산일임업 및 디지털자산모집대행업은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 영위할 수 없다.

제11조(디지털자산업의 인가) ① 디지털자산을 영위하려는 자는 금융위원회로부터 디지털자산업인가를 받아야 한다.

② 제1항에 따라 디지털자산업인가를 받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자일 것

가. 「상법」에 따른 주식회사이거나 대통령령으로 정하는 금융기관
나. 외국 디지털자산사업자로서 외국에서 영위하고 있는 영업에 상당하는 디지털자산업 수행에 필요한 지점, 그 밖의 영업소를 설치한 자

2. 인가업무의 종류별로 20억원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 자기자본을 갖출 것

3. 사업계획이 타당하고 건전할 것

4. 이용자의 보호가 가능하고 그 영위하고자 하는 디지털자산을 수행하기에 충분한 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비를 갖추는 것
5. 임원이 대통령령으로 정하는 자격을 갖추는 것
6. 대주주나 외국 디지털자산사업자가 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖추는 것

가. 제1호가목의 경우 대주주(최대주주의 특수관계인인 주주를 포함하며, 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자를 포함한다)가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖추는 것

나. 제1호나목의 경우 외국 디지털자산사업자가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖추는 것

7. 대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 사회적 신용을 갖추는 것
8. 디지털자산사업자와 이용자 간, 특정 이용자와 다른 이용자 간의 이해상충을 방지하기 위한 체계를 갖추는 것

③ 제2항의 인가요건에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제12조(인가의 신청 및 심사) ① 제11조제1항에 따른 디지털자산업인가를 받으려는 자는 인가신청서를 금융위원회에 제출하여야 한다.

② 금융위원회는 제1항의 인가신청서를 접수한 경우에는 그 내용을 심사하여 3개월(제13조에 따른 예비인가를 받은 경우에는 1개월) 이내에 디지털자산업인가 여부를 결정하고, 그 결과와 이유를 지체 없이

신청인에게 문서로 통지하여야 한다. 이 경우 인가신청서에 흠결이 있는 때에는 문서로 보완을 요구하여야 한다.

③ 제2항 및 제5항 후단의 심사기간을 산정함에 있어서 인가신청서 흠결의 보완기간 등 총리령으로 정하는 기간(60일을 초과할 수 없다)은 심사기간에 산입(算入)하지 아니한다.

④ 금융위원회는 제2항에 따라 디지털자산업인가를 하는 경우에는 경영의 건전성 확보 및 이용자 보호에 필요한 조건을 붙일 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 조건이 붙은 디지털자산업인가를 받은 자는 사정의 변경, 그 밖에 정당한 사유가 있는 경우에는 금융위원회에 조건의 취소 또는 변경을 신청할 수 있다. 이 경우 금융위원회는 2개월 이내에 조건의 취소 또는 변경 여부를 결정하고, 그 결과를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다.

⑥ 금융위원회는 제2항에 따라 디지털자산업인가를 하거나 제5항에 따라 그 인가의 조건을 취소 또는 변경한 경우에는 다음 각 호의 사항을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

1. 디지털자산업인가의 내용
2. 디지털자산업인가의 조건(조건을 붙인 경우에 한정한다)
3. 디지털자산업인가의 조건을 취소하거나 변경한 경우 그 내용(조건을 취소하거나 변경한 경우에 한정한다)

⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정에 따른 인가신청서 또는 조건의 취소·변경 신청서의 기재사항·첨부서류 등 인가신청 또는 조건의 취소

· 변경의 신청에 관한 사항과 심사의 방법·절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제13조(예비인가) ① 제11조에 따른 디지털자산업인가(이하 이 조에서 “본인가”라 한다)를 받으려는 자는 미리 금융위원회에 예비인가를 신청할 수 있다.

② 금융위원회는 예비인가를 신청받은 경우에는 2개월 이내에 제11조 제2항 각 호의 요건을 갖추 수 있는지 여부를 심사하여 예비인가 여부를 결정하고, 그 결과와 이유를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다. 이 경우 예비인가신청에 관하여 흠결이 있는 때에는 문서로 보완을 요구하여야 한다.

③ 제2항의 심사기간을 산정함에 있어서 예비인가신청과 관련된 흠결의 보완기간 등 총리령으로 정하는 기간(60일을 초과할 수 없다)은 심사기간에 산입하지 아니한다.

④ 금융위원회는 제2항에 따라 예비인가를 하는 경우에는 경영의 건전성 확보 및 이용자 보호에 필요한 조건을 붙일 수 있다.

⑤ 금융위원회는 예비인가를 받은 자가 본인가를 신청하는 경우에는 제4항에 따른 예비인가의 조건을 이행하였는지 여부와 제11조제2항 각 호의 요건을 갖추었는지 여부를 확인한 후 본인가 여부를 결정하여야 한다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 예비인가의 신청서 및 그 기재 사항·첨부서류 등 예비인가의 신청에 관한 사항과 예비인가심사의

방법·절차, 그 밖에 예비인가에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제14조(인가요건 등의 유지) 디지털자산사업자는 제11조에 따른 디지털 자산업인가를 받아 그 영업을 영위함에 있어서 제11조제2항 각 호의 인가요건(같은 조 같은 항 제6호가목 및 같은 항 제7호를 제외하며, 같은 항 제2호 및 같은 항 제6호나목의 경우에는 대통령령으로 정하는 완화된 요건을 말한다)을 유지하여야 한다.

제2절 등록요건 및 절차

제15조(미등록 영업행위의 금지) 누구든지 이 법에 따른 디지털자산업등록을 하지 아니한 경우 디지털자산이전업, 디지털자산보관·관리업, 디지털자산주문접수·집행업, 디지털자산자문업, 디지털자산일임업 또는 디지털자산모집대행업을 영위할 수 없다.

제16조(디지털자산업의 등록) ① 디지털자산이전업, 디지털자산보관·관리업, 디지털자산주문접수·집행업, 디지털자산자문업, 디지털자산일임업 또는 디지털자산모집대행업을 영위하려는 자는 금융위원회에 디지털자산업등록을 하여야 한다.

② 제1항에 따라 디지털자산업 등록을 하려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자일 것

가. 「상법」에 따른 주식회사이거나 대통령령으로 정하는 금융기관

나. 외국 디지털자산사업자로서 외국에서 영위하고 있는 영업에 상당하는 디지털자산업 수행에 필요한 지점, 그 밖의 영업소를 설치한 자

2. 등록업무의 종류별료3억원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 자기자본을 갖출 것

3. 이용자의 보호가 가능하고 그 영위하고자 하는 디지털자산업을 수행하기에 충분한 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비를 갖출 것

4. 임원이 대통령령으로 정하는 자격을 갖출 것

5. 대주주나 외국 디지털자산사업자가 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 제1호가목의 경우 대주주(최대주주의 특수관계인인 주주를 포함하며, 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자를 포함한다)가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖출 것

나. 제1호나목의 경우 외국 디지털자산사업자가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖출 것

6. 대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 사회적 신용을 갖출 것

7. 디지털자산사업자와 이용자 간, 특정 이용자와 다른 이용자 간의 이

해상충을 방지하기 위한 체계로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추
것

제17조(등록의 신청 등) ① 제16조에 따른 디지털자산업등록을 하려는
자는 등록신청서를 금융위원회에 제출하여야 한다.

② 금융위원회는 제1항의 등록신청서를 접수한 경우에는 그 내용을
검토하여2개월 이내에 디지털자산업등록 여부를 결정하고, 그 결과와
이유를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다. 이 경우 등록
신청서에 흠결이 있는 때에는 문서로 보완을 요구하여야 한다.

③ 제2항의 검토기간을 산정함에 있어서 등록신청서 흠결의 보완기간
등 총리령으로 정하는 기간(60일을 초과할 수 없다)은 검토기간에 산
입하지 아니한다.

④ 금융위원회는 제2항의 디지털자산업등록여부를 결정함에 있어서
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 없는 한 등록을 거부할 수
없다.

1. 제16조제2항의 디지털자산업 등록요건을 갖추지 아니한 경우

2. 제1항의 등록신청서를 거짓으로 작성한 경우

3. 제2항 후단의 보완요구를 이행하지 아니한 경우

⑤ 금융위원회는 제2항에 따라 디지털자산업등록을 결정한 경우 디지
털자산보관·관리업등록부, 디지털자산이전업등록부, 디지털자산주문
접수·집행업등록부, 디지털자산모집대행업등록부, 디지털자산자문업
등록부 또는 디지털자산일임업등록부에 필요한 사항을 기재하여야 하

며, 등록결정한 내용을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 등록신청서의 기재사항·첨부서류 등 등록의 신청에 관한 사항과 등록검토의 방법·절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제18조(등록요건의 유지) 제16조에 따른 디지털자산업등록을 한 자는 그 영업을 영위함에 있어서 제16조제2항 각 호의 등록요건(같은 조 같은 항 제6호를 제외하며, 같은 항 제2호 및 제5호의 경우에는 대통령령으로 정하는 완화된 요건을 말한다)을 유지하여야 한다.

제19조(등록의 직권말소) ① 금융위원회는 디지털자산이전업자, 디지털자산보관·관리업자, 디지털자산주문접수·집행업자, 디지털자산자문업자, 디지털자산일임업자 또는 디지털자산모집대행업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 등록을 직권으로 말소할 수 있다.

1. 등록업무의 종류별로 최저자기자본의100분의70 이상을6개월 이상 계속해서 유지하지 아니한 경우
2. 등록을 한 날부터6개월 이내에 정당한 사유 없이 영업을 시작하지 않거나, 영업을 시작한 후 정당한 사유 없이 등록한 업무를6개월 이상 계속해서 하지 아니한 경우
3. 대통령령으로 정하는 인력 또는 물적 설비 요건을6개월 이상 계속해서 유지하지 아니한 경우

4. 관할 세무서장에게 폐업신고를 하거나 관할 세무서장이 사업자등록을 말소한 경우

5. 파산선고를 받은 경우

②금융위원회는 제1항의 등록 말소를 위하여 관할 세무서장에게 영업자의 폐업 여부에 관한 정보를 요청할 수 있다. 이 경우 관할 세무서장은 그 정보를 제공하여야 한다.

제2장 이용자 자산의 보호

제20조(예치금 보호) ① 디지털자산사업자(디지털자산이전업자, 디지털자산보관·관리업자, 디지털자산자문업자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 이용자의 예치금(이용자로부터 디지털자산의 매매, 매매의 중개, 그 밖의 영업행위와 관련하여 예치받은 금전을 말한다. 이하 같다)을 고유재산과 분리하여 「은행법」에 따른 은행 등 대통령령으로 정하는 공신력 있는 기관(이하 “관리기관”이라 한다)에 대통령령으로 정하는 방법에 따라 예치 또는 신탁하여 관리하여야 한다.

② 디지털자산사업자는 제1항에 따라 관리기관에 이용자의 예치금을 예치 또는 신탁하는 경우에는 그 예치금이 이용자의 재산이라는 뜻을 밝혀야 한다.

③ 누구든지 제1항에 따라 관리기관에 예치 또는 신탁한 예치금을 상

계·압류(가압류를 포함한다)하지 못하며, 예치금을 예치 또는 신탁한 디지털자산사업자는 대통령령으로 정하는 경우 외에는 관리기관에 예치 또는 신탁한 예치금을 양도하거나 담보로 제공하여서는 아니된다.

④ 관리기관은 디지털자산사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 이용자의 청구에 따라 예치 또는 신탁된 예치금을 대통령령으로 정하는 방법과 절차에 따라 그 이용자에게 우선하여 지급하여야 한다.

1. 인가 또는 등록이 취소되거나 말소된 경우
2. 해산의 결의를 한 경우
3. 파산선고를 받은 경우
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

제21조(디지털자산의 보관) ① 디지털자산사업자(디지털자산자문업자 등 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자를 제외한다)가 이용자로부터 위탁을 받아 디지털자산을 보관하는 경우 다음 각 호의 사항을 기재한 이용자명부를 작성·비치하여야 한다.

1. 이용자의 주소 및 성명
2. 이용자가 위탁하는 디지털자산의 종류 및 수량
3. 이용자의 디지털자산주소(디지털자산의 전송 기록 및 보관 내역의 관리를 위하여 전자적으로 생성시킨 고유식별번호를 말한다. 이하 같다)

② 디지털자산사업자는 자기의 디지털자산과 이용자의 디지털자산을 분리하여 보관하여야 하며, 이용자로부터 위탁받은 디지털자산과 동일한 종류와 수량의 디지털자산을 실질적으로 보유하여야 한다.

③ 디지털자산사업자는 제1항에 따라 보관하는 이용자의 디지털자산 중 대통령령으로 정하는 비율 이상의 디지털자산을 인터넷과 분리하여 안전하게 보관하여야 한다.

④ 디지털자산사업자는 이용자의 디지털자산을 제28조에서 정하는 바에 따라 다른 디지털자산사업자에게 위탁하여 보관할 수 있다. 이 경우 위탁자가 위탁 받은 디지털자산에 대하여 제2항에 따른 의무를 준수할 경우 위탁자가 해당 의무를 준수한 것으로 본다.

⑤ 디지털자산사업자가 이용자의 디지털자산 보관 또는 관리 업무를 다른 디지털자산사업자에게 위탁하는 경우에는 그 사실을 이용자에게 알려야 한다.

제22조(거래기록의 생성·보존 및 파기) ① 디지털자산사업자는 매매, 교환 등 디지털자산거래의 내용을 추적·검색하거나 그 내용에 오류가 발생할 경우 이를 확인하거나 정정할 수 있는 기록(이하“디지털자산거래기록”이라 한다)을 그 거래관계가 종료한 때부터 15년간 보존하여야 한다.

② 디지털자산사업자가 보존하여야 하는 디지털자산거래기록의 종류, 보관방법, 파기절차·방법 등에 관하여는 대통령령으로 정한다.

제3장 영업행위 규칙

제1절 신의성실의무 등

제23조(신의성실의무 등) ① 디지털자산사업자는 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 디지털자산을 영위하여야 한다.

② 디지털자산사업자는 디지털자산을 영위하면서 정당한 사유 없이 이용자의 이익을 해하면서 자기가 이익을 얻거나 제3자가 이익을 얻도록 하는 행위를 할 수 없다.

제24조(상호) 디지털자산사업자가 아닌 자는 그 상호 중에“디지털자산”, “가상자산”, “암호화폐”라는 문자 또는 이와 같은 의미를 가지는 문자로서 대통령령에서 정하는 문자를 사용할 수 없다. 다만 디지털자산의 발행인 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 자에 대해서는 그러하지 아니하다.

제25조(명의대여의 금지) 디지털자산사업자는 자기의 명의를 대여하여 타인에게 디지털자산을 영위하게 하여서는 아니 된다.

제26조(디지털자산사업자의 겸영업무) ① 디지털자산사업자는 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 업무(이하“겸영업무”라 한다)를 겸영할 수 있다. 이 경우 이 법 및 다른 법률에 따라 행정관청의 인가·허가·등록 및 승인 등의 조치가 필요한 겸영업무는 해당 개별 법률에 따라 인가·허가·등록 및 승인 등을 미리 받아야 할 수 있

다.

② 디지털자산거래지원업자의 겸영업무는 다음 각 호와 같다.

1. 디지털자산기반 파생상품에 관한 금융투자상품시장의 개설 및 운영 업무
2. 디지털자산기반 파생상품 매매의 유형 및 품목의 결정에 관한 업무
3. 디지털자산기반 파생상품의 매매 및 중개 업무
4. 디지털자산거래지원업 외의 디지털자산업
5. 「전자금융거래법」에 따른 전자금융업
6. 그 밖에 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 저해할 우려가 없는 업무로서 대통령령으로 정하는 업무

③ 디지털자산거래지원업자 외의 디지털자산사업자의 겸영업무는 다음 각 호와 같다.

1. 해당 인가·등록한 디지털자산업 외의 디지털자산업
2. 「전자금융거래법」에 따른 전자금융업
3. 그 밖에 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 저해할 우려가 없는 업무로서 디지털자산사업자별로 구분하여 대통령령으로 정하는 업무

④ 디지털자산사업자는 겸영업무를 영위하는 경우 그 업무를 영위하기 시작한 날부터 2주 이내에 이를 금융위원회에 보고하여야 한다.

⑤ 금융위원회는 제4항에 따른 겸영업무 보고내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 겸영업무의 영위를 제한하거나 시정할 것을 명할 수 있다.

1. 디지털자산사업자의 경영건전성을 해하는 경우

2. 이용자 보호에 지장을 초래하는 경우

3. 금융시장의 안정성을 저해하는 경우

⑥ 제5항에 따른 제한명령 또는 시정명령은 제4항에 따라 보고를 받은 날부터 30일 이내에 그 내용 및 사유가 구체적으로 기재된 문서로 하여야 한다.

⑦ 금융위원회는 제4항에 따라 보고받은 겸영업무 및 제5항에 따라 제한명령 또는 시정명령을 한 겸영업무를 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

제27조(디지털자산사업자의 부수업무) ① 디지털자산사업자는 인가를 받거나 등록을 받은 영업에 부수하는 업무(이하“부수업무”라 한다)를 할 수 있다.

② 디지털자산거래지원업자의 부수업무는 다음 각 호와 같다.

1. 디지털자산을 예치하는 업무

2. 본인 또는 이용자의 디지털자산을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 블록체인 검증에 활용될 수 있도록 하고 그 보상으로 이용자에게 디지털자산을 지급하는 업무

3. 분산원장 관련 전산처리시스템, 솔루션 및 소프트웨어의 개발 및 판매 업무

4. 그 밖에 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 업무로서 대통령령으로 정하는 업무

③ 디지털자산거래지원업자 외의 디지털자산사업자의 부수업무는 다음 각 호와 같다.

1. 분산원장 관련 전산처리시스템, 솔루션 및 소프트웨어 개발 및 판매 업무

2. 그 밖에 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 저해할 우려가 없는 업무로서 디지털자산사업자별로 구분하여 대통령령으로 정하는 업무

④ 디지털자산사업자는 부수업무를 영위하는 경우 그 업무를 영위하기 시작한 날부터 2주 이내에 이를 금융위원회에 보고하여야 한다.

⑤ 금융위원회는 제4항에 따른 부수업무 보고내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 부수업무를 하는 것을 제한하거나 시정할 것을 명할 수 있다.

1. 디지털자산사업자의 경영건전성을 해하는 경우

2. 이용자 보호 및 건전한 거래질서 유지를 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

⑥ 제5항에 따른 제한명령 또는 시정명령은 그 내용 및 사유가 구체적으로 적힌 문서로 하여야 한다.

⑦ 금융위원회는 제4항에 따라 보고받은 부수업무 및 제5항에 따라 제한명령 또는 시정명령을 한 부수업무를 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

제28조(디지털자산사업자의 업무위탁) ① 디지털자산사업자는 디지털산업, 제26조의 겸영업무 및 제27조의 부수업무와 관련하여 그 디지털

자산사업자가 영위하는 업무의 일부를 제3자에게 위탁할 수 있다. 다만, 대통령령으로 정하는 내부통제업무(해당 업무에 관한 의사결정권한까지 위탁하는 경우만 해당한다)는 제3자에게 위탁하여서는 아니 된다.

② 디지털자산사업자는 제1항 본문에 따라 제3자에게 업무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함하는 위탁계약을 체결하여야 하며, 그 내용을 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. 위탁하는 업무의 범위
2. 수탁자의 행위제한에 관한 사항
3. 위탁하는 업무의 처리에 대한 기록유지에 관한 사항
4. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

③ 제1항 본문에 따라 위탁받는 업무가 본질적 업무(해당 디지털자산사업자가 인가를 받거나 등록을 한 업무와 직접적으로 관련된 필수업무로서 대통령령으로 정하는 업무를 말한다. 이하 이 항에서 같다)인 경우 그 본질적 업무를 위탁받는 자는 그 업무 수행에 필요한 인가를 받거나 등록을 한 자이어야 한다. 이 경우 그 업무를 위탁받는 자가 외국 디지털자산사업자로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우에는 인가를 받거나 등록을 한 것으로 본다.

④ 제1항에 따라 디지털자산사업자의 업무를 위탁받은 자는 위탁한

자의 동의를 받은 경우에 한정하여 위탁받은 업무를 제3자에게 재위탁할 수 있다.

⑤ 제1항의 업무를 위탁한 자는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 위탁한 업무의 범위에서 위탁받은 자에게 이용자의 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래에 관한 정보 및 이용자가 예치한 금전, 그 밖의 재산에 관한 정보를 제공할 수 있다.

⑥ 디지털자산사업자는 제1항 본문에 따라 업무위탁을 하고자 하는 경우 이용자정보 보호 및 위험관리·평가 등에 관한 업무위탁 운영기준을 정하여야 한다.

⑦ 「민법」 제756조는 제1항의 업무를 위탁받은 자(제4항에 따라 재위탁받은 자를 포함한다)가 그 위탁받은 업무를 영위하는 과정에서 이용자에게 손해를 끼친 경우에 준용한다.

⑧ 그 밖에 업무의 위탁·재위탁의 기준·방법 및 절차에 관하여 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제29조(검사 및 처분) ① 제28조제1항에 따라 업무를 위탁받은 자는 그 위탁받은 업무와 관련하여 그 업무와 재산상황에 관하여 금융위원회의 검사를 받아야 한다. 이 경우 제119조제2항부터 제4항까지를 준용한다.

② 금융위원회는 제28조제1항에 따라 업무를 위탁받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위탁계약의 어느 한쪽 또는 양쪽

당사자에게 위탁계약의 취소 또는 변경을 명할 수 있다.

1. 제1항 전단에 따른 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우
 2. 제1항 후단에서 준용하는 제119조제2항에 따른 보고 등의 요구에 불응한 경우
 3. 그 밖에 대통령령에서 정하는 경우
- ③ 금융위원회는 제2항에 따라 조치를 한 경우에는 그 내용을 기록하고, 이를 유지·관리하여야 한다.
 - ④ 제28조제1항에 따라 업무를 위탁받은 자(업무를 위탁받았던 자를 포함한다)는 금융위원회에 자기에 대한 제2항에 따른 조치 여부 및 그 내용을 조회할 수 있다.
 - ⑤ 금융위원회는 제4항의 조회요청을 받은 경우에는 정당한 사유가 없는 한 조치 여부 및 그 내용을 그 조회 요청자에게 통보하여야 한다.
 - ⑥ 제125조는 제2항에 따른 위탁계약의 취소 또는 변경명령에 관하여 준용한다.

제30조(이해상충의 관리) ① 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 디지털자산업의 영위와 관련하여 디지털자산사업자와 이용자 간, 특정 이용자와 다른 이용자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가하여야 한다.

② 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 이용자에게 알려야 한

다.

③ 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매·교환, 그 밖의 거래를 할 수 없다.

제31조(정보교류의 차단) ① 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 제83조 각 호 외의 부분에 따른 미공개중요정보 등 대통령령으로 정하는 정보의 교류를 적절히 차단하여야 한다.

② 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 디지털자산을 영위하는 경우 계열회사를 포함한 제3자에게 정보를 제공할 때에는 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 제83조 각 호 외의 부분에 따른 미공개중요정보 등 대통령령으로 정하는 정보의 교류를 적절히 차단하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 내부통제기준은 다음 각 호의 사항을 반드시 포함하여야 한다.

1. 정보교류 차단을 위해 필요한 기준 및 절차
2. 정보교류 차단의 대상이 되는 정보의 예외적 교류를 위한 요건 및 절차
3. 그 밖에 정보교류 차단의 대상이 되는 정보를 활용한 이해상충 발생을 방지하기 위하여 대통령령으로 정하는 사항

④ 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 제1항 및 제2항에 따른 정

보교류 차단을 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 정보교류 차단을 위한 내부통제기준의 적정성에 대한 정기적 점검
2. 정보교류 차단과 관련되는 법령 및 내부통제기준에 대한 임직원 교육
3. 그 밖에 정보교류 차단을 위하여 대통령령으로 정하는 사항

제2절 디지털자산의 거래권유 등

제32조(적합성 원칙 등) ① 디지털자산사업자는 이용자가 일반이용자인지 전문이용자인지의 여부를 확인하여야 한다.

② 디지털자산사업자는 일반이용자에게 거래권유를 하기 전에 면담·질문 등을 통하여 일반이용자의 거래목적·재산상황 및 거래경험 등의 정보를 파악하고, 일반이용자로부터 서명(「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명을 포함한다. 이하 같다), 기명날인, 녹취, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 확인을 받아 이를 유지·관리하여야 하며, 확인받은 내용을 이용자에게 지체 없이 제공하여야 한다.

③ 디지털자산사업자는 일반이용자에게 거래권유를 하는 경우에는 일반이용자의 거래목적·재산상황 및 거래경험 등에 비추어 그 일반이용자에게 적합하지 아니하다고 인정되는 거래권유를 하여서는 아니 된다.

제33조(적정성 원칙 등) ① 디지털자산사업자는 일반이용자에게 거래권

유를 하지 아니하고 대통령령으로 정하는 디지털자산기반 파생상품을 판매하려는 경우에는 면담·질문 등을 통하여 그 일반이용자의 거래 목적·재산상황 및 거래경험 등의 정보를 파악하여야 한다.

② 디지털자산사업자는 일반이용자의 거래목적·재산상황 및 거래경험 등에 비추어 해당 디지털자산기반 파생상품이 그 일반이용자에게 적정하지 아니하다고 판단되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 알리고, 일반이용자로부터 서명, 기명날인, 녹취, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 확인을 받아야 한다.

제34조(설명의무) ① 디지털자산사업자는 일반이용자를 상대로 거래권유를 하는 경우에는 디지털자산 거래의 내용, 거래에 따르는 위험, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 일반이용자가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다.

② 디지털자산사업자는 제1항에 따라 설명한 내용을 일반이용자가 이해하였음을 서명, 기명날인, 녹취, 그 밖의 대통령령으로 정하는 방법 중 하나 이상의 방법으로 확인을 받아야 한다.

③ 디지털자산사업자는 제1항에 따른 설명을 함에 있어서 이용자의 합리적인 거래판단 또는 해당 디지털자산에 대한 가치평가에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항(이하 "중요사항"이라 한다)을 거짓 또는 왜곡(불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위를 말한다. 이하 같다)하여 설명하거나 중요사항을 누락하여서는 아니 된다.

- 제35조(디지털자산에 관한 광고 관련 준수사항) ① 디지털자산사업자가 아닌 자는 디지털자산사업자의 영위업무 또는 디지털자산에 대한 광고(이하 이 조에서 “디지털자산등에 관한 광고”라 한다)를 할 수 없다.
- ② 디지털자산사업자는 디지털자산등에 관한 광고를 하는 경우에는 그 디지털자산사업자의 명칭, 디지털자산의 내용, 거래에 따른 위험, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항이 포함되도록 하여야 한다.
- ③ 디지털자산사업자는 디지털자산등에 관한 광고를 함에 있어서 손실보전 또는 이익보장으로 오인하게 하는 표시를 하여서는 아니 된다.
- ④ 디지털자산등에 관한 광고를 할 때 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 표시·광고사항이 있는 경우에는 같은 법에서 정하는 바에 따른다.
- ⑤ 그 밖에 디지털자산등에 관한 광고의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다

- 제36조(손해배상책임) ① 디지털자산사업자는 제34조제1항 또는 제3항을 위반하여 일반이용자에게 손해를 발생시킨 경우에는 그 손해를 배상할 책임이 있다. 다만, 그 디지털자산사업자가 고의 및 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 디지털자산 거래로 인하여 일반이용자가 지급하였거나 지급하여야 할 금전 등의 총액에서 그 디지털자산의 처분, 그 밖의 방법으로 그 일반이용자가 회수하였거나 회수할 수 있는 금전 등의 총액을 뺀 금액은 제1항에 따른 손해액으로 추정한다.

제37조(부당권유의 금지) 디지털자산사업자는 거래권유를 함에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 거짓의 내용을 알리는 행위
2. 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위
3. 이용자로부터 거래권유의 요청을 받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위를 제외한다.
4. 거래권유를 받은 이용자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하였음에도 불구하고 거래권유를 계속하는 행위. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위를 제외한다.
5. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로써 대통령령으로 정하는 행위

제3절 직무관련 정보의 이용 금지 등

제38조(직무관련 정보의 이용 금지) ① 디지털자산사업자는 직무상 알게 된 정보로서 외부에 공개되지 아니한 정보를 정당한 사유 없이 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용하게 하는 행위를 할 수 없다.

② 디지털자산사업자 및 그 임직원은 제31조제1항 또는 제2항에 따라 정보교류 차단 대상이 되는 정보를 정당한 사유 없이 본인이 이용하거나 제3자에게 이용하게 하는 행위를 할 수 없다.

제39조(손실 보전 등의 금지) 디지털자산사업자는 디지털자산의 매매, 교환, 그 밖의 거래와 관련하여 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다. 디지털자산사업자의 임직원이 자신의 계산으로 하는 경우에도 또한 같다.

1. 이용자가 입을 손실의 전부 또는 일부를 보전하여 줄 것을 사전에 약속하는 행위
2. 이용자가 입을 손실의 전부 또는 일부를 사후에 보전하여 주는 행위
3. 이용자에게 일정한 이익을 보장할 것을 사전에 약속하는 행위
4. 이용자에게 일정한 이익을 사후에 제공하는 행위

제40조(약관) ① 디지털자산사업자는 디지털자산업의 영위와 관련하여 약관을 제정 또는 변경하는 경우에는 약관의 제정 또는 변경 후 7일 이내에 금융위원회에 보고하여야 한다. 다만, 이용자의 권리나 의무에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 약관의 제정 또는 변경 전에 미리 금융위원회에 신고하여야 한다.

② 디지털자산사업자는 약관을 제정 또는 변경한 경우에는 인터넷 홈

페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

③ 금융위원회는 제1항 단서에 따른 신고를 받은 경우 그 내용을 검토하여 이 법에 적합하면 신고를 수리하여야 한다.

④ 금융위원회는 약관이 이 법에 위반되거나 그 밖에 이용자의 이익을 침해할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 디지털자산사업자에게 그 내용을 구체적으로 기재한 서면에 의하여 약관을 변경할 것을 명할 수 있다.

제41조(수수료) ① 디지털자산사업자는 이용자로부터 받는 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항을 정하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

② 디지털자산사업자는 제1항에 따른 수수료 부과기준을 정하면서 이용자를 정당한 사유 없이 차별하여서는 아니 된다.

제42조(자료의 기록·유지) ① 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 디지털자산업 영위와 관련한 자료를 대통령령으로 정하는 자료의 종류별로 대통령령으로 정하는 기간 동안 기록·유지하여야 한다.

② 디지털자산사업자는 제1항에 따라 기록·유지하여야 하는 자료가 멸실되거나 위조 또는 변조가 되지 않도록 적절한 대책을 수립·시행하여야 한다.

제43조(디지털자산업 폐지 공고 등) ① 디지털자산사업자는 디지털자산업을 폐지하고자 하는 경우에는 그 뜻을 폐지30일 전에 전국을 보급지역으로 하는 둘 이상의 일간신문에 공고하여야 하며, 알고 있는 채권

자에게는 각각 통지하여야 한다.

② 디지털자산사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 디지털자산사업자가 행한 디지털자산 관련 거래(디지털자산기반 파생상품 관련 거래를 포함한다. 이하 같다)를 종결시켜야 한다. 이 경우 그 디지털자산사업자는 그 디지털자산 관련 거래를 종결시키는 범위에서 디지털자산사업자로 본다.

1. 제117조제1항제5호에 따라 디지털자산업 폐지의 승인을 받은 경우
2. 제120조제1항 또는 제121조제1항(같은 조 제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 디지털자산업 인가 또는 디지털자산업 등록이 취소된 경우

제44조(임직원의 디지털자산 매매·교환) ① 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자의 임직원은 자기의 계산으로 디지털자산을 매매·교환하는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라야 한다.

1. 자기의 명의로 매매할 것
2. 디지털자산사업자 중 하나의 회사를 선택하여 하나의 계좌 또는 계정을 통하여 매매·교환할 것. 다만, 디지털자산의 종류, 계좌의 성격 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우에는 둘 이상의 회사 또는 둘 이상의 계좌를 통하여 매매할 수 있다.
3. 매매·교환 명세를 분기별로 소속 디지털자산사업자에게 통지할 것
4. 그 밖에 불공정행위의 방지 또는 이용자와의 이해상충의 방지를 위하여 대통령령으로 정하는 방법 및 절차를 준수할 것

② 디지털자산사업자는 그 임직원의 자기계산에 의한 디지털자산 매매·교환과 관련하여 불공정행위의 방지 또는 이용자와의 이해상충의 방지를 위하여 그 디지털자산사업자의 임직원이 따라야 할 적절한 기준 및 절차를 정하여야 한다.

③ 제1항에 따른 디지털자산사업자의 임직원이 디지털자산을 매매·교환하는 경우에 준수하여야 하는 방법과 제2항에 따라 디지털자산사업자의 임직원이 따라야 할 적절한 기준 및 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제45조(디지털자산의 회계처리 등) ① 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 디지털자산에 관하여 회계처리를 하는 경우 금융위원회가 정하여 고시하는 회계처리준칙에 따라야 한다.

② 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자의 고유재산의 회계처리에 관한 사항으로서 제1항에서 정하지 아니한 회계처리에 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제46조(손해배상책임) ① 디지털자산사업자는 법령·약관 그 밖에 대통령령으로 정하는 것에 위반하는 행위를 하거나 그 업무를 소홀히 하여 이용자에게 손해를 발생시킨 경우에는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

② 디지털자산사업자가 제1항에 따른 손해배상책임을 지는 경우로서 관련되는 임원에게도 귀책사유가 있는 경우에는 그 디지털자산사업자와 관련되는 임원이 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다.

제4절 안전성 확보의무 등

제47조(안전성의 확보의무) 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 디지털자산 거래의 안전성과 신뢰성을 확보할 수 있도록 전자적 전송이나 처리를 위한 인력, 시설, 전자적 장치, 소요경비 등의 정보기술부문, 「전자서명법」에 의한 인증서의 사용 등 인증방법에 관하여 금융위원회가 정하는 기준을 준수하여야 한다.

제48조(디지털자산사업자의 책임) ① 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고로 인하여 이용자에게 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 진다.

1. 접근매체의 위조나 변조로 발생한 사고
2. 계약체결의 전자적 전송이나 처리 과정에서 발생한 사고
3. 디지털자산 거래를 위한 전자적 장치 또는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망에 침입하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 획득한 접근매체의 이용으로 발생한 사고

② 제1항의 규정에도 불구하고 제1항의 디지털자산사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 책임의 전부 또는 일부를 이용자가 부담하게 할 수 있다.

1. 사고 발생에 있어서 이용자의 고의나 중대한 과실이 있는 경우로서 그 책임의 전부 또는 일부를 이용자의 부담으로 할 수 있다는 취지

의 약정을 미리 이용자와 체결한 경우

2. 법인(「중소기업기본법」 제2조제2항에 의한 소기업을 제외한다)인 이용자에게 손해가 발생한 경우로 디지털자산사업자가 사고를 방지하기 위하여 보안절차를 수립하고 이를 철저히 준수하는 등 합리적으로 요구되는 충분한 주의의무를 다한 경우

③ 제2항제1호의 규정에 따른 이용자의 고의나 중대한 과실은 대통령이 정하는 범위 안에서 디지털자산 거래에 관한 약관에 기재된 것에 한한다.

④ 이 조에 따른 손해배상책임은 디지털자산이 분실된 시점의 시장가치를 그 한도로 한다.

제49조(보험의 가입 등) 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 제48조에 따른 사고에 따른 책임을 이행하기 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 따라 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제5절 기타 영업행위 규칙

제50조(미인가·미등록 사업자와의 제휴 금지) 디지털자산사업자는 제11조제1항에 따른 인가 또는 제16조제1항에 따른 등록 의무를 이행하지 않은 디지털자산사업자와 제휴하여 디지털자산에 관한 영업을 하여서는 아니 된다.

제51조(매매등 형태의 명시) 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 이용자로부터 디지털자산의 매매 또는 교환(이하 이 절에서 “매매등”이라 한다)에 관한 청약 또는 주문을 받는 경우에는 사전에 그 이용자에게 자기가 어떤 유형의 디지털자산사업자에 해당하는지를 밝혀야 한다.

제52조(자기계약의 금지) 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 디지털자산에 관한 매매등에서 본인이 됨과 동시에 상대방의 디지털자산사업자(대통령령으로 정하는 행위로 한정한다)가 되어서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예외로 한다.

1. 디지털자산시장 또는 디지털자산기반 파생상품시장을 통하여 매매등이 이루어지도록 한 경우(다만, 자신이 개설한 디지털자산시장 또는 디지털자산기반 파생상품시장에서 매매등이 이루어지는 경우에는 이용자에게 자신이 매매등의 상대방임을 알리는 등 대통령령으로 정하는 사항을 준수하여야 한다)
2. 그 밖에 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 저해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

제53조(최선집행의무) ① 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 디지털자산의 매매등에 관한 이용자의 청약 또는 주문을 처리하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 최선의 거래조건으로 집행하기 위한 기준(이하 이 조에서 “최선집행기준”이라 한다)을 마련하고 이를 공표하여야 한다.

② 제1항의 디지털자산사업자는 최선집행기준에 따라 디지털자산의 매매등에 관한 청약 또는 주문을 집행하여야 한다.

③ 제1항의 디지털자산사업자는 대통령령으로 정하는 기간마다 최선집행기준의 내용을 점검하여야 한다. 이 경우 최선집행기준의 내용이 제2항에 따른 청약 또는 주문을 집행하기에 적합하지 아니한 것으로 인정되는 때에는 이를 변경하고, 그 변경 사실을 공표하여야 한다.

④ 제1항의 디지털자산사업자는 디지털자산의 매매등에 관한 청약 또는 주문을 받는 경우에는 사전에 문서, 전자문서, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 최선집행기준을 기재 또는 표시한 설명서를 이용자에게 교부하여야 한다. 다만, 이미 해당 설명서를 교부한 경우에는 예외로 한다.

⑤ 제1항에 따른 최선의 거래조건의 구체적인 내용, 최선집행기준의 공표의 방법과 제2항에 따른 청약·주문의 집행 방법 및 제3항에 따른 최선집행기준의 점검·변경 및 변경 사실의 공표 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제54조(임의매매의 금지) 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 이용자나 그 대리인으로부터 디지털자산 매매등의 청약 또는 주문을 받은 경우에 한하여 이용자로부터 예치받은 재산으로 디지털자산의 매매등을 할 수 있다.

제55조(거래내역의 분리) 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 고객별로 거래내역을 분리하여 관리하여야 한다.

제56조(임의적 입·출금 차단 금지) ① 디지털자산사업자는 이용자의 디지털자산에 관한 입금 또는 출금을 차단하여서는 아니 된다. 다만, 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」 제2조 제2호에 따른 전기통신금융사기를 예방하고 전기통신금융사기로 인한 피해자의 피해금을 환급하는 경우 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 디지털자산사업자가 이용자의 디지털자산에 관한 입금 또는 출금을 차단하는 경우에는 그에 관한 사유를 미리 이용자에게 통지하고, 그 사실을 금융위원회에 즉시 보고하여야 한다.

③ 제1항을 위반한 디지털자산사업자는 그 위반행위로 인하여 이용자가 입은 손해에 대하여 배상할 책임을 진다.

④ 제3항에 따른 손해배상청구권은 청구권자가 제1항을 위반한 행위가 있었던 사실을 안 때부터2년간 또는 그 행위가 있었던 때부터5년간 이를 행사하지 아니한 경우에는 시효로 인하여 소멸한다.

제57조(불건전 영업행위의 금지) 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이를 할 수 있다.

1. 이용자로부터 디지털자산의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 매매등의 청약을 받거나 받게 될 가능성이 큰 경우 이를 체결시키기 전에 그 디지털자산을 자기의 계산으로 매매 등을 하거나 제3자에게

매매등을 권유하는 행위

2. 이용자로부터 디지털자산에 대한 거래 판단의 전부 또는 일부를 일임받아 이용자별로 구분하여 디지털자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 행위. 다만, 디지털자산일임업으로서 행하는 경우에는 이를 할 수 있다.

3. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로써 대통령령으로 정하는 행위

제58조(신용공여) 디지털자산거래지원업자 또는 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 디지털자산과 관련하여 금전의 용자 또는 디지털자산 대여의 방법으로 이용자에게 신용을 공여할 수 있다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제59조(조건·결과의 공시 및 거래명세의 통지) ①대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 디지털자산의 매매등에 대한 거래 조건을 정함에 있어서 이용자를 정당한 사유 없이 차별하여서는 아니 된다.

② 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 다음 각 호의 사항을 포함하여 디지털자산의 매매등에 대한 거래 조건을 대통령령으로 정하는 바에 따라 공시하여야 한다.

1. 디지털자산의 매매등에 대한 호가

2. 이용자가 매매등 거래를 체결하고자 하는 디지털자산의 가격결정방식

3. 체결할 수 있는 매매등 거래 규모의 상한

4. 기타 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항으로서
대통령령으로 정하는 사항

③ 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 매매등을 체결한 디지털 자산의 거래량, 가격, 거래시점 등 거래 체결의 결과를 대통령령이 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.

④ 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 디지털자산의 매매등이 체결된 경우에는 그 거래 명세를 대통령령으로 정하는 방법에 따라 이용자에게 통지하여야 한다.

제60조(계약의 체결) ① 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 이용자와 디지털자산에 관한 계약을 체결하는 경우 디지털자산업의 유형별로 대통령령으로 정하는 계약서류를 이용자에게 지체 없이 제공하여야 한다. 다만, 계약내용 등이 이용자 보호를 해칠 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 계약서류를 제공하지 아니할 수 있다.

② 제1항에 따른 계약서류의 제공 사실 또는 계약체결 사실 및 그 시기에 관하여 이용자와 다툼이 있는 경우에는 제1항의 디지털자산사업자가 이를 증명하여야 한다.

③ 제1항에 따른 계약서류 제공의 방법 및 절차는 대통령령으로 정한다.

제61조(익명화 기능이 내장된 디지털자산의 취급 금지) 대통령령으로 정

하는 디지털자산업자는 디지털자산이 하나의 디지털자산주소에서 다른 디지털자산주소로 이전될 때 전송기록이 식별될 수 없도록 하는 기술이 내재되어 디지털자산사업자가 전송기록을 확인할 수 없는 디지털자산을 취급하여서는 아니 된다.

제62조(디지털자산 보관·관리 및 반환 정책) ① 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자는 보관 또는 관리하는 디지털자산 또는 그 디지털자산에 대한 접근매체(디지털자산거래에 사용되는 수단 또는 정보로서 「전자금융거래법」 제2조제10호 각 목의 어느 하나에 해당하는 수단 또는 정보를 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 안전한 보관을 위한 방법 및 절차를 포함하여 대통령령으로 정하는 디지털자산 보관·관리정책을 수립하여야 한다.

② 제1항에 따른 디지털자산사업자는 보관 또는 관리하는 디지털자산에 대하여 이용자의 반환 요청이 있는 경우 이용자에게 신속하게 해당 디지털자산을 반환할 수 있도록 대통령령으로 정하는 디지털자산 반환정책을 수립하여야 한다.

제63조(디지털자산거래지원업자의 업무규정) 디지털자산거래지원업자는 다음 각 호의 사항을 포함한 업무규정을 마련하여야 한다.

1. 매매등 거래가 제한되는 디지털자산의 유형
2. 디지털자산시장의 개폐·정지 또는 휴장에 관한 사항
3. 매매등 거래 체결의 방법
4. 디지털자산에 관한 정보의 공시에 관한 사항

5. 수수료에 관한 사항

6. 그 밖에 매매거래에 관하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

제64조(디지털자산거래지원업자 간의 거래지원) ① 디지털자산거래지원업자는 대통령령으로 정하는 경우에 자신의 고객과 다른 디지털자산거래지원업자[외국 디지털자산거래지원업자(외국 법령에 따라 외국에서 디지털자산거래지원업에 상당하는 영업을 하는 자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)]를 포함한다. 이하 이 조에서 같다]의 고객 간에 디지털자산의 매매등이 이루어질 수 있도록 거래지원을 할 수 있다. 이 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 자신의 고객과 거래한 다른 디지털자산거래지원업자의 고객에 대한 정보를 확인·기록할 것

2. 그 다른 디지털자산거래지원업자가 외국 디지털자산거래지원업자인 경우 해당 국가에서 적법한 사업자인지 여부를 확인할 것

② 제1항에 따른 고객 정보 확인·기록의 방법 및 절차, 외국 디지털자산거래지원업자가 적법한 사업자인지 확인하는 방법, 그 밖에 필요한 세부 사항은 대통령령으로 정한다.

제65조(디지털자산주문접수·집행업자의 준수사항) ① 디지털자산주문접수·집행업자는 이용자의 주문에 대한 전송 또는 집행을 즉각적이고 공정하게 수행하기 위한 절차를 마련하여야 한다.

② 디지털자산주문접수·집행업자는 디지털자산주문접수·집행업을

영위하는 과정에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이를 할 수 있다.

1. 이용자가 지정하지 아니한 디지털자산사업자에게 주문을 전송하는 행위
2. 정당한 사유 없이 이용자의 주문접수·집행요구를 차단하는 행위
3. 이용자로부터 받은 주문을 특정 디지털자산사업자에게 전송하여 집행하는 것에 대한 대가로 해당 디지털자산사업자로부터 보수, 할인 또는 비금전적 편익 일체를 받는 행위
4. 그 밖에 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로써 대통령령으로 정하는 행위

제66조(선관주의 및 충실의무) ① 디지털자산자문업자는 이용자에 대하여 선량한 관리자의 주의로써 거래자문에 응하여야 하며, 디지털자산일임업자는 이용자에 대하여 선량한 관리자의 주의로써 거래일임자산을 운용하여야 한다.

② 디지털자산자문업자 및 디지털자산일임업자는 이용자의 이익을 보호하기 위하여 해당 업무를 충실하게 수행하여야 한다.

제67조(디지털자산자문업자 또는 디지털자산일임업자의 준수사항) ① 디지털자산자문업자 또는 디지털자산일임업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는

예외로 한다.

1. 일반이용자로부터 금전·디지털자산, 그 밖의 재산의 보관·예치를 받는 행위
2. 일반이용자에게 금전·디지털자산, 그 밖의 재산을 대여하거나 일반이용자에 대한 제3자의 금전·디지털자산, 그 밖의 재산의 대여를 중개·주선 또는 대리하는 행위
3. 계약으로 정한 수수료 외의 대가를 추가로 받는 행위
4. 거래자문에 응하거나 일임된 디지털자산 등을 운용하는 경우 디지털자산의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 거래판단에 관한 자문 또는 거래 의사를 결정한 후 이를 실행하기 전에 그 디지털자산을 자기의 계산으로 거래하거나 제삼자에게 거래를 권유하는 행위
5. 디지털자산자문과 관련한 거래결과 또는 일임재산의 운용실적과 연동한 성과보수를 받는 행위
6. 그 밖에 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

② 디지털자산일임업자는 일임재산을 운용하면서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 예외로 한다.

1. 정당한 사유 없이 이용자의 운용방법의 변경 또는 계약의 해지 요구에 응하지 아니하는 행위

2. 자기 또는 관계자가 발행하거나 보유한 디지털자산을 일임재산으로 매수하는 행위
3. 자기 또는 관계자가 발행하거나 보유한 디지털자산에 대하여 인위적인 시세(제85조제2항제1호의 시세를 말한다)를 형성하기 위하여 일임재산으로 그 디지털자산을 매매하는 행위
4. 특정 이용자의 이익을 해하면서 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위
5. 일임재산으로 자기가 운용하는 다른 일임재산과 거래하는 행위
6. 일임재산으로 자신 또는 자신의 이해관계인이 보유한 고유재산과 거래하는 행위
7. 이용자의 동의 없이 일임재산으로 자신 또는 자신의 이해관계인이 발행한 디지털자산을 매수하는 행위
8. 일임자산을 각각의 이용자별로 운용하지 아니하고 여러 이용자의 일임자산을 집합하여 운용하는 행위
9. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로써 대통령령으로 정하는 행위

제68조(일임보고서의 교부) ① 디지털자산일임업자는 다음 각 호의 사항에 대한 보고서(이하 이 조에서 “일임보고서”라 한다)를 작성하여 3개월마다 1회 이상 디지털자산일임계약을 체결한 일반이용자에게 교부하여야 한다.

1. 일임재산의 운용현황

2. 일임재산 중 특정 자산을 자신의 고유재산과 거래한 실적이 있는 경우 그 거래시기·거래실적 및 잔액

② 일임보고서의 기재사항 및 교부방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제69조(역외자문업자 등의 특례) ① 제24조, 제26조, 제27조, 제30조, 제31조, 제40조, 제43조 및 제44조의 규정은 디지털자산자문업 또는 디지털자산일임업을 영위하는 외국 디지털자산자문업자(이하“역외자문업자”라 한다) 또는 외국 디지털자산일임업자(이하“역외일임업자”라 한다)에게는 적용하지 아니한다.

② 역외자문업자 또는 역외일임업자는 이용자 보호를 위하여 총리령으로 정하는 요건에 해당하는 연락책임자를 국내에 두어야 한다.

③ 역외자문업자 또는 역외일임업자는 국내 거주자와 체결하는 디지털자산자문계약 또는 디지털자산일임계약 내용에 그 계약에 대하여 국내법이 적용되고 그 계약에 관한 소송은 국내법원이 관할한다는 내용을 포함하여야 한다.

④ 역외자문업자 또는 역외일임업자는 제57조에서 정한 사항의 준수 여부 점검 등을 위하여 임직원이 그 직무를 수행하면서 따라야 할 적절한 기준 및 절차를 마련하고, 그 운영실태를 정기적으로 점검하여야 한다.

⑤ 역외자문업자 또는 역외일임업자는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 업무보고서를 작성하여 금융위원회에 제출하여야 한다.

⑥ 역외일임업자는 전문이용자 중 대통령령으로 정하는 자 외의 자를 대상으로 디지털자산일임업을 영위하여서는 아니 된다.

⑦ 역외일임업자는 디지털자산일임자산으로 취득한 디지털자산을 대통령령으로 정하는 외국 보관기관에 보관하여야 한다.

⑧ 그 밖에 역외자문업자 또는 역외일임업자의 업무방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제70조(디지털자산모집대행업자의 준수사항) ① 디지털자산모집대행업자는 디지털자산의 발행인과 디지털자산의 모집대행 계약을 체결하는 경우 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 모집대행 시기, 절차 및 디지털자산의 가격
2. 디지털자산 매수 취소 보장 여부에 관한 사항
3. 모집대행수수료에 관한 사항
4. 그 밖에 디지털자산 모집대행의 절차와 방법에 관하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 디지털자산모집대행업자는 다음 각 호의 경우에 발생할 수 있는 이해상충을 방지하기 위한 절차를 마련하여야 한다.

1. 디지털자산사업자가 자신의 고객을 대상으로 디지털자산을 모집대행하는 경우
2. 모집대행하고자 하는 디지털자산의 가격이 과대 또는 과소평가된 경우
3. 디지털자산의 발행인에 의하여 디지털자산모집대행업자에게 모집

대행수수료 외 편익이 제공되는 경우

제6절 디지털자산전담중개업자의 특례

제71조(디지털자산전담중개업자의 지정 등) ① 금융위원회는 디지털자산거래지원업자, 디지털자산매매업자, 디지털자산교환업자 또는 디지털자산주문접수·집행업자로서 다음 각 호의 기준을 모두 충족하는 자를 디지털자산 전담중개업자로 지정할 수 있다.

1. 「상법」에 따른 주식회사일 것
2. 5천억 원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 자기자본을 갖출 것
3. 그 밖에 해당 신용공여 업무수행에 따른 위험관리 능력 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준

② 디지털자산거래지원업자, 디지털자산매매업자, 디지털자산교환업자, 또는 디지털자산주문접수·집행업자로서 디지털자산전담중개업자로 지정받고자 하는 자는 금융위원회에 신청하여야 한다.

③ 금융위원회는 제1항에 따른 디지털자산전담중개업자의 지정을 위하여 필요한 경우에는 자료의 제출을 요청할 수 있다.

④ 금융위원회는 디지털자산전담중개업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 지정을 취소할 수 있다.

1. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 지정받은 경우

2. 제1항 각 호의 기준을 충족하지 못하는 경우

⑤제1항 및 제4항에 따른 지정 및 지정취소 절차 등에 관한 세부적인 사항은 대통령령으로 정한다.

⑥제1항제2호에 따른 자기자본의 구체적인 세부기준은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제72조(디지털자산전담중개업자에 관한 특례) ① 디지털자산전담중개업자가 아니고는 디지털자산전담중개업무를 영위할 수 없다.

② 디지털자산전담중개업자는 전문이용자 중 투자대상, 차입 여부 등을 감안하여 대통령령으로 정하는 자에 대하여 디지털자산전담중개업무를 제공하는 경우에는 미리 해당 전문이용자와 다음 각 호의 사항을 포함하는 내용에 관한 계약을 체결하여야 한다.

1. 디지털자산전담중개업무와 관련된 디지털자산전담중개업자와 전문이용자의 역할 및 책임에 관한 사항

2. 디지털자산전담중개업자가 전문이용자의 재산을 제3자에 대한 담보, 대여, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 이용하는 경우 그 이용에 관한 사항

3. 디지털자산전담중개업자가 제2호에 따라 이용한 전문이용자의 재산 현황 등에 관한 정보를 전문이용자에게 제공하는 절차 및 방법

4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

③ 디지털자산전담중개업자는 이 법 또는 다른 금융관련 법령에도 불구하고 다음 각 호의 업무를 영위할 수 있다.

1. 기업에 대한 신용공여 업무

2. 그 밖에 해당 디지털자산전담중개업자의 건전성, 해당 업무의 효율적 수행에 이바지할 가능성 등을 고려하여 디지털자산 전담중개업자에만 허용하는 것이 적합한 업무로서 대통령령으로 정하는 것

④ 디지털자산전담중개업자가 디지털자산전담중개업무를 영위하는 경우에는 제58조에도 불구하고 디지털자산 외의 금전등에 대한 거래와 관련하여 대통령령으로 정하는 전문이용자에게 신용공여를 할 수 있다. 이 경우 디지털자산전담중개업자는 해당 전문이용자의 신용공여와 관련한 위험수준에 대하여 평가하고 적정한 수준으로 관리하여야 한다.

⑤ 디지털자산전담중개업자가 제3항제1호, 제4항 또는 제58조 본문에 따라 신용공여를 하는 경우에는 신용공여의 총 합계액이 자기자본의 100분의200을 초과하여서는 아니 된다. 다만, 디지털자산전담중개업자 업무의 특성, 해당 신용공여가 디지털자산전담중개업자의 건전성에 미치는 영향 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥ 디지털자산전담중개업자가 제3항제1호에 따라 신용공여를 하는 경우 동일한 법인 및 그 법인과 대통령령으로 정하는 신용위험을 공유하는 자에 대하여 그 디지털자산전담중개업자의 자기자본의 100분의25의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율에 해당하는 금액을 초과하는 신용공여를 할 수 없다.

- ⑦ 디지털자산전담중개업자가 추가로 신용공여를 하지 아니하였음에도 불구하고 자기자본의 변동, 동일차주 구성의 변동 등으로 인하여 제5항부터 제6항까지의 한도를 초과하게 되는 경우에는 그 한도를 초과하게 된 날부터1년 이내에 그 한도에 적합하도록 하여야 한다.
- ⑧ 디지털자산전담중개업자는 그와 계열회사의 관계에 있는 법인(대통령령으로 정하는 해외법인을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)에 대하여 제3항제1호에 따른 신용공여를 하거나 또는 그 법인이 운용하는 전문이용자에 대하여 전담중개업무를 제공하여서는 아니 된다. 다만, 디지털자산전담중개업자가 발행주식총수 또는 출자총액의 100분의50 이상을 소유 또는 출자하거나 대통령령으로 정하는 기준에 의하여 사실상 경영을 지배하는 해외현지법인에 대해서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제3항제1호에 따른 신용공여를 할 수 있다.
- ⑨ 디지털자산전담중개업자에 대하여는 「한국은행법」과 「은행법」을 적용하지 아니한다.
- ⑩ 제3항제1호에 따른 신용공여의 구체적 범위 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제3편 디지털자산의 발행 및 유통

제1장 디지털자산의 발행

제73조(적용범위) 이 장은 이 법 또는 다른 법률 등에 의하여 이용자 보호가 충분히 이루어지고 있다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 디지털자산에 관하여는 적용하지 아니한다.

제74조(주요정보의 공시) ① 대통령령으로 정하는 디지털자산의 발행인은 이용자의 합리적 거래 판단이나 해당 디지털자산의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로서 다음 각 호의 사항(이하“주요정보”라 한다)을 공시하여야 한다.

1. 디지털자산의 발행인의 디지털자산주소
2. 총 발행 수량
3. 처분 제한 수량 및 처분 제한 기간
4. 발행인 및 그 특수관계인의 보유량
5. 그 밖에 디지털자산의 발행 관련 위험이나 향후 관리계획에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 디지털자산에 대한 상장을 결정하려는 디지털자산거래지원업자는 해당 디지털자산에 관한 기본적인 정보로서 다음 각 호의 사항을 공시하여야 한다. 다만, 발행인에 의하여 충분한 공시가 이루어졌다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 디지털자산 관련 주요정보를 설명하는 자료의 원문 또는 자료의 원문이 게재된 웹사이트 주소
2. 제1호의 자료 전문의 주요 내용 및 디지털자산 관련 주요정보에 대한 최신 변경사항을 기재한 한국어 자료

3. 디지털자산의 발행인의 디지털자산주소

4. 그 밖에 이용자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

③ 제1항 및 제2항에 따른 공시의무를 부담하는 자는 디지털자산에 대한 평가에 영향을 미칠 수 있는 중대한 사실의 발생, 사정의 변경 등 대통령령으로 정하는 경우 이를 공시하여야 한다.

④ 제1항 및 제2항에 따른 공시에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제75조(디지털자산 백서의 작성, 공시 및 정정) ① 제74조제1항의 발행인 또는 대통령령으로 정하는 자는 해당 디지털자산에 관한 백서(디지털자산 프로젝트의 기술, 목표 등 프로젝트에 대한 이해를 돕기 위한 설명 등을 포함한 정형화된 문서를 말한다. 이하“디지털자산 백서”라 한다)를 작성하여 이를 공시하여야 한다.

② 디지털자산 백서는 발행인 및 디지털자산에 관한 사항으로서 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 작성자에 관한 사항

2. 발행인 및 디지털자산과 관련된 핵심 인력의 이력과 정보

3. 디지털자산의 용도, 목적 또는 기능에 관한 정보

4. 디지털자산의 기반 기술 및 보안에 관한 사항

5. 총 발행 수량 및 기간별 발행 수량에 관한 정보

6. 디지털자산과 관련된 권리 및 의무에 관한 사항

7. 디지털자산과 관련된 제반 위험에 관한 사항

8. 그 밖에 디지털자산의 기반 기술 및 위험에 관한 정보로서 대통령령으로 정하는 사항

③ 제1항에 따른 공시의무를 부담하는 자는 디지털자산에 대한 평가에 영향을 미칠 수 있는 중대한 사정의 변경, 그 밖에 합리적인 사유가 있는 경우 제1항에 따라 공시된 사항을 정정하고 정정된 내용과 함께 정정이 이루어진 사실을 공시하여야 한다.

④ 제1항 및 제3항에 따른 공시에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제76조(디지털자산 백서의 작성방법) ① 디지털자산 백서는 간결하고 이해하기 쉽도록 작성하여야 하며, 금융위원회가 정하여 고시하는 언어로 작성하여야 한다.

② 정당한 사유가 없는 한 디지털자산 백서가 정부·지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 금융기관에 의하여 승인된 것이라고 오인할 수 있는 문구를 기재하여서는 아니 된다.

③ 디지털자산 백서는 기계 판독이 가능한 형식으로 작성하여야 한다.

④ 디지털자산 백서의 작성 방법에 관하여 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항은 금융위원회가 고시한다.

제77조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임) 제74조제1항의 주요정보 또는 제75조제1항의 디지털자산 백서 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 주요정보 또는 중요사항이 기재 또는 표시되지

아니하여 디지털자산의 이용자가 손해를 입은 경우에는 다음 각 호의 자가 그 손해를 배상할 책임을 진다. 다만, 배상의 책임이 있는 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 디지털자산의 이용자가 디지털자산을 취득하기 이전에 그 사실을 알거나 알 수 있었던 경우에는 배상할 책임이 없다.

1. 디지털자산 백서를 작성한 자

2. 제1호의 자가 법인인 경우 그 임원 등 백서의 작성을 지시하거나 집행할 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자

3. 그 밖에 백서의 내용이 진실 또는 정확하다고 증명하거나 자기의 평가·분석·확인 의견을 기재한 자로서 대통령령으로 정하는 자

제78조(손해배상액) ① 제77조에 따라 배상할 금액은 청구권자가 해당 디지털자산을 취득함에 있어서 실제로 지급한 금액에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 추정한다.

1. 제77조에 따라 손해배상을 청구하는 소송의 변론이 종결될 때의 그 디지털자산의 시장가격(시장가격이 없는 경우에는 추정처분가격을 말한다)

2. 제1호의 변론종결 전에 그 디지털자산을 처분한 경우에는 그 처분 가격

② 제1항에 불구하고 제77조에 따라 배상책임을 질 자는 청구권자가 입은 손해액의 전부 또는 일부가 주요정보 또는 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 주요정보 또는 중요사항이 기재 또는

표시되지 아니함으로써 발생한 것이 아님을 증명한 경우에는 그 부분에 대하여 배상책임을 지지 아니한다.

제79조(배상청구권의 소멸) 제77조에 따른 배상의 책임은 그 청구권자가 해당 사실을 안 날부터 1년 이내 또는 해당 디지털자산에 관한 디지털 자산 백서가 공시된 날부터 3년 이내에 청구권을 행사하지 아니한 경우에는 소멸한다.

제80조(발행 실적의 공시) 대통령령으로 정하는 디지털자산의 발행인은 금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 그 발행 실적에 관한 사항을 공시하여야 한다.

제2장 디지털자산의 상장

제81조(상장규정) ① 디지털자산거래지원업자는 디지털자산시장에 상장(자신이 개설한 디지털자산시장에서 매매 또는 교환될 수 있도록 거래 지원을 하는 것을 말한다. 이하 같다)할 디지털자산의 심사 및 상장한 디지털자산의 관리를 위하여 디지털자산상장규정(이하 "상장규정"이라 한다)을 마련하여야 한다.

② 상장규정에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 디지털자산의 상장 기준 및 상장 심사에 관한 사항
2. 디지털자산의 상장폐지 기준 및 상장폐지에 관한 사항
3. 그 밖에 상장한 디지털자산의 관리에 관하여 필요한 사항

제82조(디지털자산의 상장 심사) 디지털자산거래지원업자는 디지털자산을 상장하기 전에 제81조에 따른 상장기준에 따라 다음 각 호의 사항을 고려하여 그 디지털자산에 대한 상장 심사를 하여야 한다.

1. 발행인에 관한 사항
2. 디지털자산과 관련된 기술의 안전성에 관한 사항
3. 디지털자산의 법규준수 여부에 관한 사항
4. 제63조에 따라 마련한 업무규정 준수 여부에 관한 사항
5. 그 밖에 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 위하여 대통령령에서 정하는 사항

제4편 불공정거래의 규제

제1장 불공정거래행위 등 금지

제83조(미공개중요정보 이용행위 금지) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 디지털자산에 관한 미공개중요정보(이용자의 거래판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 같다)를 해당 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 매매, 교환, 그 밖의 거래(이하 본 편에서 “매매등”이라 한다)에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다.

1. 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자, 디지털자산의 발행인(법인인 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 및 그 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자
2. 제1호의 자가 법인인 경우 주요주주(「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호나목에 따른 주요주주를 말한다. 이 경우 “금융회사”는 “법인”으로 본다)로서 그 권리를 행사하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자
3. 디지털자산사업자 또는 디지털자산의 발행인에 대하여 법령에 따른 인가·등록·지도·감독, 그 밖의 권한을 가지는 자로서 그 권한을 행사하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자
4. 디지털자산사업자 또는 디지털자산의 발행인과 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자
5. 제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자의 대리인(이에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인을 포함한다)·사용인, 그 밖의 종업원(제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인)으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자
6. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 미공개중요정보를 받은 자

7. 그 밖에 이에 준하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

제84조(미공개중요정보 이용행위의 배상책임) ① 제83조를 위반한 자는 해당 디지털자산의 매매등을 한 자가 그 매매등과 관련하여 입은 손해를 배상할 책임을 진다.

② 제1항에 따른 손해배상청구권은 청구권자가 제83조를 위반한 행위가 있었던 사실을 안 때부터 2년간 또는 그 행위가 있었던 때부터 5년간 이를 행사하지 아니한 경우에는 시효로 인하여 소멸한다.

제2장 시세조종행위 등

제85조(시세조종행위 등의 금지) ① 누구든지 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품(디지털자산기반 파생상품시장에서 거래되는 것으로 한정한다. 이하 본편에서 같다)의 매매등에 관하여 그 매매등이 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나, 그 밖에 타인에게 그릇된 판단을 하게 할 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 자기가 매도하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격 또는 약정수치로 타인이 그 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품을 매수할 것을 사전에 그 자와 서로 짝 후 매매를 하는 행위
2. 자기가 매수하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격 또는 약정수치로 타인이 그 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품을 매도할

것을 사전에 그 자와 서로 짝 후 매매를 하는 행위

3. 자기가 교환하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격 또는 약정수치로 타인이 그 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품을 교환할 것을 사전에 그 자와 서로 짝 후 교환을 하는 행위

4. 그 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 매매등을 할 때 그 권리의 이전을 목적으로 하지 아니하는 거짓으로 꾸민 매매등을 하는 행위

5. 제1호부터 제4호까지의 행위를 위탁하거나 수탁하는 행위

② 누구든지 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 매매등을 유인할 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 그 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 매매등이 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 그 시세(디지털자산시장 또는 디지털자산기반 파생상품시장에서 형성된 시세, 그 밖에 대통령령으로 정하는 시세를 말한다. 이하 같다)를 변동시키는 매매등 또는 그 위탁이나 수탁을 하는 행위

2. 그 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 시세가 자기 또는 타인의 시장 조작에 의하여 변동한다는 말을 유포하는 행위

3. 그 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 매매등을 함에 있어서 중요한 사실에 관하여 거짓의 표시 또는 오해를 유발시키는 표시를 하는 행위

③ 누구든지 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 시세를 고정시키거나 안정시킬 목적으로 그 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품에 관한 일련의 매매등 또는 그 위탁이나 수탁을 하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자 또는 디지털자산의 발행인으로서 대통령령으로 정하는 자가 디지털자산의 수요·공급을 그 디지털자산이 상장된 날부터 6개월의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간 동안 조성하는 매매거래(이하 이 항에서 “시장조성”이라 한다)를 하는 경우
2. 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자가 다른 디지털자산사업자로서 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자에게 시장조성을 위탁하는 경우
3. 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자가 제2호에 따라 시장조성을 수탁하는 경우

④ 누구든지 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품 중 어느 하나가 디지털자산시장 또는 디지털자산기반 파생상품시장에 상장되거나 그 밖에 이에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품에 관한 매매등과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 디지털자산기반 파생상품의 매매등에서 부당한 이익을 얻거나 제3

- 자에게 부당한 이익을 얻게 할 목적으로 그 디지털자산기반 파생상품의 기초자산인 디지털자산의 시세를 변동 또는 고정시키는 행위
2. 디지털자산기반 파생상품의 기초자산인 디지털자산의 매매등에서 부당한 이익을 얻거나 제3자에게 부당한 이익을 얻게 할 목적으로 그 디지털자산기반 파생상품의 시세를 변동 또는 고정시키는 행위
3. 디지털자산의 매매등에서 부당한 이익을 얻거나 제3자에게 부당한 이익을 얻게 할 목적으로 그 디지털자산과 연계된 디지털자산(디지털자산교환시장에서 상호 교환할 수 있는 디지털자산 등 대통령령으로 정하는 디지털자산을 말한다)의 시세를 변동 또는 고정시키는 행위
4. 디지털자산기반 파생상품의 매매등에서 부당한 이익을 얻거나 제3자에게 부당한 이익을 얻게 할 목적으로 그 디지털자산기반 파생상품과 기초자산이 동일하거나 유사한 디지털자산기반 파생상품의 시세를 변동 또는 고정시키는 행위

제86조(시세조종행위의 배상책임) ① 제85조를 위반한 자는 다음 각 호의 구분에 따른 손해를 배상할 책임을 진다.

1. 그 위반행위로 인하여 형성된 가격에 의하여 해당 디지털자산 또는 디지털자산 기반 파생상품에 관한 매매등을 하거나 그 위탁을 한 자가 그 매매등 또는 위탁으로 인하여 입은 손해
2. 제1호의 손해 외에 그 위반행위(제85조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로 한정한다)로 인하여 가격에 영향을 받은 다른 디지털

털자산 또는 디지털자산기반 파생상품에 대한 매매등을 하거나 그 위탁을 한 자가 그 매매등 또는 위탁으로 인하여 입은 손해

3. 제1호 및 제2호의 손해 외에 그 위반행위(제85조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로 한정한다)로 인하여 특정 시점의 가격 또는 수치에 따라 권리행사 또는 조건성취 여부가 결정되거나 금전등이 결제되는 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품과 관련하여 그 증권 또는 파생상품을 보유한 자가 그 위반행위로 형성된 가격 또는 수치에 따라 결정되거나 결제됨으로써 입은 손해

② 제1항에 따른 손해배상청구권은 청구권자가 제85조를 위반한 행위가 있었던 사실을 안 때부터2년간 또는 그 행위가 있었던 때부터5년간 이를 행사하지 아니한 경우에는 시효로 인하여 소멸한다.

제3장 부정거래행위 등

제87조(부정거래행위 등의 금지) ① 누구든지 디지털자산의 매매등과 관련하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 부정한 수단, 계획 또는 기교를 사용하는 행위
2. 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 타인에게 오해를 유발시키지 아니하기 위하여 필요한 중요사항의 기재 또는 표시가 누락된 문서, 그 밖의 기재 또는 표시를 사용하여 금전, 그 밖의 재산상의 이익을 얻고자 하는 행위

3. 디지털자산의 매매등을 유인할 목적으로 거짓의 시세를 이용하는 행위

4. 제1호부터 제3호까지의 행위를 위탁하거나 수탁하는 행위

② 누구든지 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래를 할 목적이거나 그 시세의 변동을 도모할 목적으로 풍문의 유포, 위계(僞計)의 사용, 폭행 또는 협박을 하여서는 아니 된다.

제88조(부정거래행위 등의 배상책임) ① 제87조를 위반한 자는 그 위반행위로 인하여 디지털자산의 매매등을 한 자가 그 매매등과 관련하여 입은 손해를 배상할 책임을 진다.

② 제1항에 따른 손해배상청구권은 청구권자가 제87조를 위반한 행위가 있었던 사실을 안 때부터2년간 또는 그 행위가 있었던 때부터5년간 이를 행사하지 아니한 경우에는 시효로 인하여 소멸한다.

제89조(시장질서 교란행위의 금지) ① 누구든지 정보를 불공정하게 이용하는 행위로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 시장질서를 해할 우려가 없는 행위로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.

1. 디지털자산기반 파생상품시장에서의 시세에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보를 알게 된 자가 그 정보가 대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전에 그 정보를 디지털자산기반 파생상품 및 그 기초자산인 디지털자산의 매매등에 이용하는 행위

2. 디지털자산과 관련된 미공개정보(디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 거래 여부 또는 거래조건에 중대한 영향을 줄 가능성이 있는 정보로서 대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 호에서 같다)를 알게 된 자가 그 미공개정보를 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 매매등에 이용하는 행위

3. 그 밖에 제1호 또는 제2호에서 정하는 행위에 준하는 것으로 대통령령으로 정하는 행위

② 누구든지 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 매매등과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 대통령령으로 정하는 유형의 행위를 하여서는 아니된다. 다만, 제2호 및 제3호에서 정하는 행위는 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품이 디지털자산시장 또는 디지털자산기반 파생상품시장에 상장된 경우에 한한다.

1. 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 수요·공급 상황이나 그 가격에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 그 가격을 왜곡하는 행위나 그러한 우려가 있는 행위

2. 디지털자산에 대한 제1호의 행위로 인하여 보유중인 그 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 가격 또는 권리행사나 조건성취 여부 등에 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위

3. 디지털자산기반 파생상품에 대한 제1호의 행위로 인하여 보유중인 그 디지털자산기반 파생상품의 기초자산인 디지털자산이나 기초자

산이 동일한 다른 디지털자산기반 파생상품의 가격 또는 권리행사나 조건성취 여부 등에 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지 규정된 행위에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 행위

③ 제1항 또는 제2항에서 정하는 행위의 구체적인 기준에 대하여는 대통령령으로 정한다.

제90조(이상거래에 대한 감시) ① 디지털자산거래지원업자는 디지털자산의 가격이나 거래량이 비정상적으로 변동하는 거래 등 대통령령으로 정하는 이상거래(이하“이상거래”라 한다)를 상시 감시하고 이용자 보호 및 건전한 거래질서 유지를 위하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 적절한 조치를 취하여야 한다.

② 디지털자산거래지원업자는 제1항에 따른 업무를 수행하면서 제83조, 제85조, 제87조 또는 제89조를 위반한 사항이 있다고 의심되는 경우에는 지체 없이 금융위원회에게 통보하여야 한다. 다만, 제83조, 제85조, 제87조 또는 제89조를 위반한 혐의가 충분히 증명된 경우 등 금융위원회가 정하여 고시하는 경우에는 지체 없이 수사기관에 신고하고 그 사실을 금융위원회에게 보고하여야 한다.

③ 이상거래 감시를 위하여 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제1장 가치안정형 디지털자산을 발행하기 위한 인가요건 및 절차

제91조(중요 가치안정형 디지털자산의 지정 등) ① 금융위원회는 금융안정 또는 이용자 보호에 미치는 영향을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 가치안정형 디지털자산을 중요 가치안정형 디지털자산으로 지정할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 중요 가치안정형 디지털자산의 지정을 위하여 필요한 경우에는 자료의 제출을 요청할 수 있다.

③ 제92조에 따라 가치안정형 디지털자산 발행에 대한 인가를 받은 자(이하 이 편에서“가치안정형 디지털자산 발행인”이라 한다)가 발행한 가치안정형 디지털자산이 제1항에 따라 중요 가치안정형 디지털자산으로 지정된 경우, 추가적인 자본금의 확충 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어야 한다.

④ 제1항에 따른 지정 절차 등에 관한 세부적인 사항은 대통령령으로 정한다.

제92조(가치안정형 디지털자산 발행에 대한 인가) ① 금융위원회의 인가를 받지 아니한 자는 가치안정형 디지털자산을 발행할 수 없다. 다만, 발행한 가치안정형 디지털자산의 시가총액이 대통령령으로 정하는 금액 이하인 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따라 가치안정형 디지털자산 발행에 대하여 인가를 받으

려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자일 것

가. 은행 또는 대통령령으로 정하는 금융기관의 자회사(대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 자회사로 한정한다)

나. 전자금융업자

다. 디지털자산사업자

라. 「상법」 제170조에서 정한 회사로서 대통령령으로 정하는 회사

마. 법률에 의하여 직접 설립된 법인(해당 법률에서 정한 업무를 수행하기 위하여 가치안정형 디지털자산을 발행하는 경우로 한정한다)

2. 50억원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 자기자본을
갖출 것

3. 사업계획이 타당하고 건전할 것

4. 이용자의 보호가 가능하고 가치안정형 디지털자산 발행 및 운영
업무를 수행하기에 충분한 전문인력과 전산설비 등 대통령령에서 정하
는 인적·물적 요건을 갖추 것

5. 대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 사회적 신용을 갖추 것

6. 제105조제1항에 따른 이용자의 상환청구권을 보장할 수 있는 적절
한 상환정책을 마련할 것

7. 준비자산의 구성과 운영에 대한 기준을 마련할 것

8. 가치안정형 디지털자산 발행 및 운영의 안전성을 확보하기 위하여

분산원장에서 중요 기능의 통제 권한에 대한 기준을 포함하여 대통령령으로 정하는 정보보안에 관한 기준을 충족할 것

9. 임원이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조에 적합할 것

10. 대주주(최대주주의 특수관계인인 주주를 포함하며, 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자를 포함한다)가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖출 것

11. 불공정거래행위의 방지 및 이해상충의 관리를 위한 내부통제장치를 갖출 것

12. 그 밖에 가치안정형 디지털자산의 발행에 따른 위험관리 능력을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준을 충족할 것

제93조(인가의 신청 및 심사) ① 제92조제1항에 따른 가치안정형 디지털자산의 발행인가를 받으려는 자는 인가신청서를 금융위원회에 제출하여야 한다.

② 금융위원회는 제1항의 인가신청서를 접수한 경우에는 그 내용을 심사하여 3개월(제94조에 따른 예비인가를 받은 경우에는 1개월) 이내에 인가 여부를 결정하고, 그 결과와 이유를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다. 이 경우 인가신청서에 흠결이 있는 때에는 문서로 보완을 요구하여야 한다.

③ 제2항 및 제5항 후단의 심사기간을 산정함에 있어 인간신청서 흠결의 보완기간 등 총리령으로 정하는 기간(60일을 초과할 수 없다)은 심

사기간에 산입하지 아니한다.

④ 금융위원회는 제2항에 따른 인가를 하는 경우 경영의 건전성 확보 및 이용자 보호 등에 필요한 조건을 붙일 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 조건이 붙은 가치안정형 디지털자산 발행 인가를 받은 자는 사정의 변경, 그 밖에 정당한 사유가 있는 경우 금융위원회에 조건의 취소 또는 변경을 신청할 수 있다. 이 경우 금융위원회는 1개월 이내에 조건의 취소 또는 변경 여부를 결정하여 그 결과를 지체없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다.

⑥ 금융위원회는 제2항에 따라 가치안정형 디지털자산 발행 인가를 하거나 제5항에 따라 그 인가의 조건을 취소 또는 변경한 경우에는 다음 각 호의 사항을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

1. 가치안정형 디지털자산의 발행인가의 내용
2. 가치안정형 디지털자산의 발행인가의 조건(조건을 붙인 경우에 한정한다)
3. 가치안정형 디지털자산의 발행인가의 조건을 취소하거나 변경한 경우 그 내용(조건을 취소하거나 변경한 경우에 한정한다)

⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정에 따른 인가신청서 또는 조건의 취소·변경 신청서의 기재사항·첨부서류 등 인가신청 또는 조건의 취소·변경의 신청에 관한 사항과 심사의 방법·절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제94조(예비인가) ① 제92조에 따른 가치안정형 디지털자산 발행 인가

(이하 이 조에서“본인가”라 한다)를 받으려는 자는 미리 금융위원회에 예비인가를 신청할 수 있다.

② 금융위원회는 예비인가를 신청받은 경우에는 2개월 이내에 제92조 제2항 각 호의 요건을 갖추 수 있는지 여부를 심사하여 예비인가 여부를 결정하고, 그 결과와 이유를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다. 이 경우 예비인가신청에 관하여 흠결이 있는 때에는 문서로 보완을 요구하여야 한다.

③ 제2항의 심사기간을 산정함에 있어서 예비인가신청과 관련된 흠결의 보완기간 등 총리령으로 정하는 기간(60일을 초과할 수 없다)은 심사기간에 산입하지 아니한다.

④ 금융위원회는 제2항에 따라 예비인가를 하는 경우에는 경영의 건전성 확보 및 이용자 보호에 필요한 조건을 붙일 수 있다.

⑤ 금융위원회는 예비인가를 받은 자가 본인가를 신청하는 경우에는 제4항에 따른 예비인가의 조건을 이행하였는지 여부와 제92조 제2항 각 호의 요건을 갖추었는지 여부를 확인한 후 본인가 여부를 결정하여야 한다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 예비인가의 신청서 및 그 기재 사항·첨부서류 등 예비인가의 신청에 관한 사항과 예비인가심사의 방법·절차, 그 밖에 예비인가에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제95조(인가요건 등의 유지) 가치안정형 디지털자산 발행인은 가치안정

형 디지털자산을 발행하고 운영함에 있어서 제92조제2항 각 호의 인
가요건(같은 조 같은 항 제5호 및 제10호를 제외하며, 같은 항 제2호의
경우에는 대통령령으로 정하는 완화된 요건을 말한다)을 유지하여야
한다.

제96조(건전경영의 지도) ① 가치안정형 디지털자산 발행인은 준비자산,
그 밖의 부채와 현금흐름 등을 적절히 관리하고, 가치안정형 디지털자
산 발행 외의 다른 업무를 하는 경우 그 위험에 대응할 수 있도록 경
영건전성을 확보하여야 한다.

② 가치안정형 디지털자산발행인은 경영의 건전성을 유지하고 금융사
고를 예방하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관하여 대통령령으로 정하
는 바에 따라 금융위원회가 정하여 고시하는 경영지도 기준을 준수하
여야 한다. 이 경우 금융위원회는 발행하는 가치안정형 디지털자산의
특성 등에 따라 그 경영지도기준을 달리 정할 수 있다.

1. 가치안정형 디지털자산발행인의 재무상태에 관한 사항
2. 가치안정형 디지털자산발행인의 지급능력에 관한 사항
3. 가치안정형 디지털자산발행인의 위험관리에 관한 사항
4. 그 밖에 경영의 건전성 확보를 위하여 필요한 사항

③ 금융위원회는 가치안정형 디지털자산발행인이 제2항의 경영지도기
준을 충족하지 못하는 등 경영의 건전성을 크게 해할 우려가 있다고
인정하는 때에는 자본금의 증액 등 경영개선을 위하여 필요한 조치를
요구할 수 있다.

제2장 가치안정형 디지털자산의 발행 및 유통

제97조(가치안정형 디지털자산 발행의 신고) ① 가치안정형 디지털자산

발행인은 새로운 가치안정형 디지털자산을 발행하는 경우 발행한 날
부터 2주 이내에 이를 금융위원회에 신고하여야 한다.

② 가치안정형 디지털자산 발행인은 제1항의 규정에 불구하고 기반
기술, 가치안정 구조 등 대통령령으로 정하는 사항을 종합적으로 고려
하여 해당 가치안정형 디지털자산 발행인이 이미 신고한 가치안정형
디지털자산과 기본적으로 동일한 가치안정형 디지털자산의 발행으로
인정되는 경우에는 신고를 하지 아니할 수 있다.

③ 금융위원회는 제1항과 제2항에 따른 신고 내용이 다음 각 호의 어
느 하나에 해당하는 경우에는 가치안정형 디지털자산의 발행을 제한
하거나 시정할 것을 명할 수 있다.

1. 디지털자산사업자의 경영건전성을 해하는 경우
2. 이용자 보호 및 건전한 거래질서 유지를 위하여 필요한 경우로서
대통령령으로 정하는 경우

④ 제3항에 따른 제한명령 또는 시정명령은 그 내용 및 사유가 구체적
으로 적힌 문서로 하여야 한다.

⑤ 금융위원회는 제1항 및 제2항에 따른 신고 및 제3항에 따른 제한명
령 또는 시정명령의 내용을 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라

인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

⑥ 제1항과 제2항에 따른 신고의 각 절차와 방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제98조(외국 가치안정형 디지털자산 발행인에 관한 특례) ① 디지털자산 사업자는 외국 가치안정형 디지털자산 발행인(외국 법령에 따라 외국에서 가치안정형 디지털자산에 상당한 디지털자산을 발행한 자를 말한다. 이하 같다)이 발행한 가치안정형 디지털자산에 대하여 거래권유, 매매 등 대통령령으로 정하는 행위를 하여서는 아니된다.

② 제1항에도 불구하고 외국 가치안정형 디지털자산 발행인이 발행한 가치안정형 디지털자산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.

1. 외국 법령에 따라 인·허가를 받아 발행하는 등 외국에서 이 법에 따른 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 위한 규제 수준과 실질적으로 동등한 수준을 갖추었다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
2. 외국 가치안정형 디지털자산 발행인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 국내 이용자의 해당 가치안정형 디지털자산 보유량에 상당하는 준비자산을 국내 금융기관에 보유하는 등 금융안정 및 이용자 보호를 저해하지 않는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
3. 해당 가치안정형 디지털자산의 총 발행량이 대통령령으로 정하는 금액 미만인 경우

제3장 준비자산 등

제1절 준비자산의 확보 등

제99조(준비자산의 유지의무) ① 가치안정형 디지털자산 발행인은 자신이 발행한 가치안정형 디지털자산의 가치에 상당하는 준비자산(이하 이 절에서“준비자산”이라 한다)을 유지하여야 한다.

② 가치안정형 디지털자산 발행인이 제1항에 따른 준비자산을 유지하는 경우 아래 각 호의 요건을 준수하여야 한다.

1. 준비자산을 해당 가치안정형 디지털자산과 그 가치가 연동된 법화등과 동일한 법화등으로 표시된 자산으로 구성할 것
2. 준비자산의 총 평가액(시장 가격을 기준으로 한다)이 해당 가치안정형 디지털자산 중 상환되지 않은 수량에 상응하는 잔액과 같거나 그보다 높을 것
3. 준비자산을 가치안정형 디지털자산 발행인의 고유재산과 분리할 것
4. 준비자산을 가치안정형 디지털자산별로 분리할 것
5. 이용자의 상환청구권 행사 시 유동성 위험을 관리할 수 있도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 준비자산을 구성하고 관리할 것
6. 준비자산을 담보로 제공하거나 양도하지 아니할 것

③ 제1항에 따른 준비자산의 유지 및 제2항에 따른 요건 준수 등에 관

하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제100조(백서 및 준비자산 현황 등의 공시) ① 가치안정형 디지털자산 발행인은 제74조제1항 각 호의 사항 외에 다음 각 호의 사항을 공시하여야 한다.

1. 준비자산을 구성하는 자산의 유형 및 유형별 세부 비중
2. 제1호에 따른 자산의 유형별 시장에서의 거래량 및 가격 변동 추이
3. 준비자산으로 인하여 초래될 수 있는 신용 위험, 시장 위험, 유동성 위험 등 제반 위험에 대한 상세한 평가
4. 그 밖에 준비자산의 현황을 확인할 수 있는 정보로서 대통령령으로 정하는 사항

② 가치안정형 디지털자산 발행인은 준비자산에 대하여 다음 각 호에 따른 점검을 실시하고 그 결과를 공시하여야 한다.

1. 매월1회 이상 해당 가치안정형 디지털자산의 발행 잔액과 준비자산의 구성 및 현황에 관한 내부 점검
2. 분기별1회 이상 준비자산의 구성 및 현황에 관한 「공인회계사법」 제23조에 따른 회계법인 등 대통령령으로 정하는 기관의 점검

③ 제1항 및 제2항에 따른 공시 및 점검에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제101조(준비자산의 구성과 관리) ① 준비자산은 다음 각 호에 해당하는 자산으로 구성할 수 있다.

1. 현금 또는 예금

2. 대통령령으로 정하는 기간 이내에 만기가 도래하는 국채증권, 지방채증권, 특수채증권 등 대통령령으로 정하는 고유동성 자산

3. 그 밖에 준비자산의 안정성 확보에 기여하는 자산으로서 대통령령으로 정하는 자산

② 가치안정형 디지털자산 발행인은 제1항에 따른 준비자산을 은행 등 대통령령으로 정하는 금융기관(이하“준비자산 관리기관”이라 한다)에 대통령령으로 정하는 방법에 따라 예치 또는 신탁하여 관리하여야 한다.

③ 가치안정형 디지털자산 발행인은 다음 각 호의 사항을 포함하여 준비자산에 관한 위험관리 정책을 마련하여야 한다.

1. 준비자산의 구성 기준 및 관리 방법

2. 준비자산 관리기관의 선정 기준

3. 이용자의 상환청구권 행사시 준비자산에 대한 신속한 유동성을 확보할 수 있는 방안

4. 그 밖에 준비자산의 손실 위험을 방지하고 가치안정형 디지털자산의 가치를 보존하기 위한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

④ 가치안정형 디지털자산 발행인은 준비자산 관리기관의 재무 현황 및 적정성을 주기적으로 평가하여, 제3항제2호에서 정한 기준에 미달하는 때에는 준비자산 관리기관을 교체하여야 한다.

제102조(준비자산의 운용 지시 및 실행) ① 가치안정형 디지털자산 발행인은 준비자산을 운용함에 있어서 준비자산 관리기관에 대하여 대통

령령으로 정하는 방법에 따라 준비자산의 취득·처분 등에 관하여 필요한 지시를 하여야 하며, 준비자산 관리기관은 그 지시에 따라 준비자산의 취득·처분 등을 하여야 한다.

② 제1항에 따른 준비자산의 운용 지시 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제103조(준비자산의 운용) ① 준비자산 관리기관은 선량한 관리자의 주의로써 준비자산을 보관·관리하여야 하며, 가치안정형 디지털자산 발행인의 이익을 보호하여야 한다.

② 준비자산 관리기관은 준비자산을 자신의 고유재산, 다른 준비자산 또는 제3자로부터 보관을 위탁받은 재산과 구분하여 관리하여야 한다. 이 경우 해당 자산이 가치안정형 디지털자산의 준비자산이라는 사실과 위탁자를 명기하여야 한다.

③ 준비자산 관리기관은 가치안정형 디지털자산 발행인이 제102조에 따라 자산의 취득·처분 등의 이행 또는 보관·관리 등에 필요한 지시를 하는 경우 대통령령으로 정하는 방법에 따라 이를 이행하여야 한다.

④ 준비자산 관리기관은 자신이 보관·관리하는 준비자산을 자신(대통령령으로 정하는 이해관계인을 포함한다)의 고유재산, 다른 준비자산 또는 제3자로부터 보관을 위탁받은 재산과 거래하여서는 아니 된다. 다만, 준비자산을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 준비자산 관리기관은 가치안정형 디지털자산 발행인의 준비자산에 관한 정보를 자기의 고유재산의 운용 등 대통령령으로 정하는 목적을 위하여 이용하여서는 아니 된다.

⑥ 그 밖에 준비자산의 운용에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제104조(준비자산의 운용행위감시 등) ① 준비자산 관리기관은 그 준비자산을 운용하는 가치안정형 디지털자산 발행인의 운용지시 또는 운용행위가 법령 및 제100조에 따른 공시 등을 위반하는지 여부에 대하여 대통령령으로 정하는 기준 및 방법에 따라 확인하고 위반사항이 있는 경우에는 그 운용지시 또는 운용행위의 철회·변경 또는 시정을 요구하여야 한다.

② 준비자산 관리기관은 해당 가치안정형 디지털자산 발행인이 제1항에 따른 요구를 3영업일 이내에 이행하지 아니하는 경우에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하며, 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.

③ 가치안정형 디지털자산 발행인은 제1항의 요구에 대하여 금융위원회에 이의를 신청할 수 있다. 이 경우 관련 당사자는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 행하는 금융위원회의 결정에 따라야 한다.

④ 그 밖에 준비자산의 운용행위 감시 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제2절 가치안정형 디지털자산의 상환청구권 행사 등

제105조(가치안정형 디지털자산 보유자의 상환청구권) ① 가치안정형 디지털자산의 이용자는 언제든지 해당 가치안정형 디지털자산 발행인에 대하여 자신이 보유한 가치안정형 디지털자산의 상환을 청구할 권리를 가진다.

② 가치안정형 디지털자산 발행인은 이용자가 제1항에 따라 상환을 청구하는 경우에는 상환청구를 받은 날로부터 3일 이내에 이를 상환하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 정당한 사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 가치안정형 디지털자산의 이용자는 가치안정형 디지털자산 발행인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 그 사유 발생 시점을 기준으로 이용자들이 보유한 디지털자산의 가액에 안분하여 대통령령으로 정하는 절차에 따라 준비자산을 배분받을 권리를 가진다.

1. 가치안정형 디지털자산 발행인의 인가가 취소된 경우
2. 가치안정형 디지털자산 발행인이 파산선고를 받은 경우
3. 가치안정형 디지털자산의 발행·관리 및 운용에 중대한 영향을 미치는 전자적 침해, 전산장애 등 기술적 사유 또는 준비자산의 가치 폭락 등 재무적 사유가 발생한 경우

4. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 사유에 준하는 사유가 발생한 경우

④ 이용자는 해당 가치안정형 디지털자산 발행인의 준비자산에 대하여

여 다른 채권자보다 우선하여 그 청구권에 관한 금액을 변제를 받을 권리가 있다.

⑤ 제1항부터 제4항에 따른 상환의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제106조(상환청구권 행사에 관한 절차의 수립 등) 가치안정형 디지털자산 발행인은 이용자가 해당 가치안정형 디지털자산에 관한 상환청구권을 용이하게 행사할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 포함한 상환 정책을 마련하여 공시하여야 한다.

1. 상환청구권 행사 및 적시 상환을 위한 구체적인 절차
2. 상환 시점에 해당 가치안정형 디지털자산의 가치를 평가하는 원칙 및 상환금액의 산정 방법
3. 상환청구를 받은 날로부터 상환이 완료되기까지 소요되는 기간
4. 상환청구가 제한되는 사유
5. 상환청구 관련 문의를 할 수 있는 연락처
6. 그 밖에 상환청구의 절차에 관한 정보로서 대통령령으로 정하는 사항

제107조(수수료의 공시) 가치안정형 디지털자산 발행인은 이용자가 제105조제1항에 따라 상환을 청구하는 경우 이용자에게 부과되는 수수료 등 대통령령으로 정하는 사항에 관하여 공시하여야 한다.

제3절 그 밖의 발행인의 준수사항 및 준용 규정

제108조(발행인의 행위규칙) 가치안정형 디지털자산 발행인은 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.

1. 해당 가치안정형 디지털자산을 보유하거나 사용하는 이용자에게 그 기간, 액수 등에 비례하여 현금이나 전자적 지급수단 등 형태를 불문하고 이자나 수익을 직접 지급하는 행위
2. 그 밖에 금융안정성 및 건전한 거래질서를 해치는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

제109조(유사명칭의 사용금지) ① 가치안정형 디지털자산 발행인이 발행하는 가치안정형 디지털자산 또는 제98조2항에 따른 가치안정형 디지털자산이 아닌 것에는“가치안정형 디지털자산”, “스테이블코인” 또는 이와 같은 의미를 가지는 문자로서 대통령령에서 정하는 명칭을 사용할 수 없다.

② 가치안정형 디지털자산 발행인이 아닌 자는 그 상호 중에“가치안정형 디지털자산”, “스테이블코인” 또는 이와 같은 의미를 가지는 문자로서 대통령령에서 정하는 문자를 사용할 수 없다.

제110조(지배구조) ① 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조, 제27조 및 제31조는 가치안정형 디지털자산 발행인에 대하여 준용한다.

② 제1항에 따른 방법 및 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제111조(가치안정형 디지털자산 발행인의 겸영업무) ① 가치안정형 디지털자산 발행인은 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없

는 업무(이하 이 조에서“겸영업무”라 한다)를 겸영할 수 있다. 이 경우 이 법 및 다른 법률에 따라 행정관청의 인가·허가·등록 및 승인 등의 조치가 필요한 겸영업무는 해당 개별 법률에 따라 인가·허가·등록 및 승인 등을 미리 받아야 할 수 있다.

② 가치안정형 디지털자산 발행인의 겸영업무는 다음 각 호와 같다.

1. 가치안정형 디지털자산의 발행을 하더라도 경영건전성과 금융소비자보호를 저해할 우려가 없는 금융업무로서 대통령령으로 정하는 금융업무

2. 「전자금융거래법」에 따른 전자금융업

3. 디지털자산업

4. 그 밖에 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 저해할 우려가 없는 업무로서 디지털자산사업자별로 구분하여 대통령령으로 정하는 업무

③ 그 밖에 겸영업무의 보고 등에 관한 사항은 제26조제4항부터 제7항까지를 준용한다.

제112조(가치안정형 디지털자산 발행인의 부수업무) ① 가치안정형 디지털자산 발행인은 가치안정형 디지털자산 발행 업무에 부수하는 업무를 영위하고자 하는 경우에는 그 업무를 영위하기 시작한 날부터 2주 이내에 이를 금융위원회에 보고하여야 한다.

② 그 밖에 부수업무 보고 등에 관한 사항은 제27조제4항부터 제7항까지를 준용한다.

제113조(가치안정형 디지털자산 발행인의 업무위탁) ① 가치안정형 디

지털자산 발행인은 가치안정형 디지털자산 발행 업무, 제111조의 겸영 업무 및 제112조의 부수업무와 관련하여 영위하는 업무의 일부를 제3자에게 위탁할 수 있다. 다만, 대통령령으로 정하는 내부통제업무(해당 업무에 관한 의사결정권한까지 위탁하는 경우만 해당한다)는 제3자에게 위탁하여서는 아니 된다.

② 제1항 본문에 따라 위탁받는 업무가 본질적 업무(해당 가치안정형 디지털자산 발행인이 인가를 받은 업무와 직접적으로 관련된 필수업무로서 대통령령으로 정하는 업무를 말한다. 이하 이 항에서 같다)인 경우 그 본질적 업무를 위탁받는 자는 그 업무 수행에 필요한 인가를 받거나 등록을 한 자이어야 한다. 이 경우 그 업무를 위탁받는 자가 외국 디지털자산사업자로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우에는 인가를 받거나 등록을 한 것으로 본다.

③ 그 밖에 업무위탁의 절차 등에 관한 사항은 제28조제2항, 제4항부터 제8항까지를 준용한다.

제114조(준용규정) 제23조, 제25조, 제30조, 제31조, 제35조, 제38조, 제40조, 제45조 및 제47조는 가치안정형 디지털자산 발행인에 대하여도 준용한다. 이 경우 디지털자산사업자는 가치안정형 디지털자산 발행인으로 본다.

제6편 감독 및 처분 등

제1장 감독 및 조치명령 등

제115조(감독) 금융위원회는 이용자를 보호하고 건전한 거래질서를 유지하기 위하여 디지털자산사업자 및 대통령령으로 정하는 발행인(이하 본 편에서“디지털자산사업자등”이라 한다)이 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 적절히 준수하는지 여부를 감독하여야 한다.

제116조(금융위원회의 조치명령권) ① 금융위원회는 이용자를 보호하고 건전한 거래질서를 유지하기 위하여 긴급한 조치가 필요하다고 명백히 인정되는 경우에는 디지털자산사업자등 또는 대통령령으로 정하는 이해관계자에 대하여 다음 각 호의 사항에 관하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

1. 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 적절히 준수하는지 파악하기 위한 자료제출에 관한 사항
2. 고유재산의 운용에 관한 사항
3. 이용자 재산의 보관·관리에 관한 사항
4. 각종 공시에 관한 사항
5. 거래질서 유지에 관한 사항
6. 영업방법에 관한 사항
7. 해산결의, 파산선고 등 영업중단 시 이용자 보호에 관한 사항
8. 기타 이용자 보호 및 건전한 거래질서 유지를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 제1항에 따른 조치명령의 세부기준, 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제117조(승인사항 등) ① 대통령령으로 정하는 디지털자산사업자등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하고자 하는 경우에는 금융위원회의 승인을 받아야 한다. 다만, 역외자문업자 및 역외일임업자의 경우에는 제1호부터 제4호까지 및 제6호에 해당하는 행위를 한 날부터 7일 이내에 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. 합병, 분할 또는 분할합병
2. 주식의 포괄적 교환 또는 이전
3. 해산
4. 디지털자산업 전부(이에 준하는 경우를 포함한다)의 양도 또는 양수
5. 디지털자산업의 폐지
6. 그 밖에 이용자 보호 또는 채권자 보호 등을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 행위

② 금융위원회는 제1항에 따른 승인을 받은 경우 그 내용을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

③ 제1항의 승인의 기준·방법, 그 밖의 승인 업무 처리를 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제118조(보고사항) ① 디지털자산사업자등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 사실을 금융

위원회에 보고하여야 한다.

1. 상호를 변경한 때
 2. 대표자 또는 임원을 변경한 때
 3. 정관 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경한 때
 4. 대주주가 변경된 때
 5. 제4조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 디지털자산업의 일부를 양도 또는 양수한 때
 6. 제4조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 디지털자산업의 일부를 폐지한 때
 7. 사업장의 소재지를 변경한 때
 8. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
- ② 금융위원회는 제1항에 따른 보고를 받은 경우 그 내용을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.
- ③ 제1항의 보고의 기준·방법, 그 밖의 보고 업무 처리를 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다

제2장 검사 및 조치

제119조(디지털자산사업자등에 대한 검사) ① 디지털자산사업자등은 그 업무와 재산상황에 관하여 금융위원회의 검사를 받아야 한다.

② 금융위원회는 제1항의 검사를 함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우에는 디지털자산사업자등에게 업무 또는 재산에 관한 보고, 자료의 제출, 증인의 출석, 증언 및 의견의 진술을 요구할 수 있다.

③ 제1항에 따라 검사를 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계자에게 내보여야 한다.

④ 금융위원회는 검사의 방법·절차, 검사결과에 대한 조치기준, 그 밖의 검사업무와 관련하여 필요한 사항을 정하여 고시할 수 있다.

제120조(디지털자산사업자등에 대한 조치) ① 금융위원회는 디지털자산사업자등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제11조에 따른 디지털자산업인가, 또는 제16조에 따른 디지털자산업 등록, 제92조에 따른 인가를 취소할 수 있다.

1. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 인가를 받거나 등록한 경우
2. 제14조에 따른 인가요건이나 제18조 또는 제95조에 따른 유지의무를 위반한 경우
3. 업무의 정지기간 중에 업무를 한 경우
4. 금융위원회의 시정명령 또는 중지명령을 이행하지 아니한 경우
5. 대통령령으로 정하는 금융관련 법령 등을 위반한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
6. 그 밖에 이용자의 이익을 현저히 해할 우려가 있거나 해당 디지털자산업 또는 가치안정형 디지털자산 발행과 관련한 업무를 영위하기 곤란하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

② 금융위원회는 디지털자산업자등이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 6개월 이내의 업무의 전부 또는 일부의 정지
2. 위법행위의 시정명령 또는 중지명령
3. 위법행위로 인한 조치를 받았다는 사실의 공표명령 또는 게시명령
4. 기관경고
5. 기관주의
6. 그 밖에 위법행위를 시정하거나 방지하기 위하여 필요한 조치로서 대통령령으로 정하는 조치

제121조(외국 디지털자산사업자등의 지점등의 인가·등록의 취소 등에 대한 특례) ① 금융위원회는 외국 디지털자산사업자등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 외국 디지털자산사업자등의 지점, 그 밖의 영업소에 대하여 제11조에 따른 디지털자산업인가, 또는 제16조에 따른 디지털자산업 등록, 제92조에 따른 인가를 취소할 수 있다.

1. 해산
2. 파산
3. 합병 또는 영업의 양도 등으로 인한 소멸
4. 국내지점, 그 밖의 영업소가 영위하는 디지털자산업에 상당하는 영업의 폐지 또는 인가·등록의 취소
5. 국내지점, 그 밖의 영업소가 영위하는 디지털자산업에 상당하는 영

업의 중지 또는 정지

6. 외국 법령을 위반한 경우(국내지점, 그 밖의 영업소가 이로 인해 영업 수행이 곤란하다고 인정되는 경우에 한한다)

② 외국 디지털자산사업자등의 지점, 그 밖의 영업소는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실이 발생한 경우에는 지체 없이 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항은 역외자문업자 또는 역외일임업자의 등록취소 등에 관하여 준용한다. 이 경우 제1항 각 호 외의 부분 중“외국 디지털자산사업자”는“역외자문업자 또는 역외일임업자”로, “외국 디지털자산사업자의 지점, 그 밖의 영업소”는“역외자문업자 또는 역외일임업자”로 보고, 같은 항 제4호 및 제5호 중“국내지점, 그 밖의 영업소가 영위하는 디지털자산업”은 각각“디지털자산자문업 또는 디지털자산일임업”으로, 같은 항 제6호 중“국내지점, 그 밖의 영업소”는“역외자문업자 또는 역외일임업자”로 보며, 제2항 중“외국 디지털자산사업자의 지점, 그 밖의 영업소”는“역외자문업자 또는 역외일임업자”로 본다.

제122조(임직원에 대한 조치) ① 금융위원회는 디지털자산사업자등의 임원이 제120조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하거나 이 법을 위반한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 해임요구
2. 6개월 이내의 직무정지
3. 문책경고

4. 주의적 경고

5. 주의

6. 그 밖에 위법행위를 시정하거나 방지하기 위하여 필요한 조치로서 대통령령으로 정하는 조치

② 금융위원회는 디지털자산사업자등의 직원이 제120조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하거나 이 법을 위반한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 그 디지털자산사업자등에게 요구할 수 있다.

1. 면직

2. 6개월 이내의 정직

3. 감봉

4. 견책

5. 경고

6. 주의

7. 그 밖에 위법행위를 시정하거나 방지하기 위하여 필요한 조치로서 대통령령으로 정하는 조치

③ 금융위원회는 제1항 또는 제2항에 따라 디지털자산사업자등의 임직원에게 대하여 조치를 하거나 이를 요구하는 경우 그 임직원에게 대하여 관리·감독의 책임이 있는 임직원에게 대한 조치를 함께 하거나 이를 요구할 수 있다. 다만, 관리·감독의 책임이 있는 자가 그 임직원의 관리·감독에 상당한 주의를 다한 경우에는 조치를 감면할 수 있다.

제123조(청문) 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분

또는 조치를 하고자 하는 경우에는 청문을 실시하여야 한다.

1. 제71조제4항에 따른 디지털자산전담중개업자의 지정 취소
2. 제120조제1항에 따른 인가의 취소
3. 제121조제1항에 따른 인가의 취소
4. 제122조제1항 또는 제2항에 따른 해임요구 또는 면직요구

제124조(처분 등의 기록 및 공시 등) ① 금융위원회는 제120조부터 제122조까지의 규정에 따라 처분 또는 조치한 경우에는 그 내용을 기록하고 이를 유지·관리하여야 한다.

② 금융위원회는 제120조 또는 제121조제1항에 따라 조치를 취한 경우 그 사실을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

③ 금융위원회는 디지털자산사업자등의 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원이 재임 또는 재직 중이었다면 제122조제1항제1호부터 제5호까지 또는 같은 조 제2항제1호부터 제6호까지에 해당하는 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우에는 그 조치의 내용을 해당 디지털자산사업자등에게 통보할 수 있다. 이 경우 통보를 받은 디지털자산사업자등은 이를 퇴임·퇴직한 해당 임직원에게 통보하여야 한다.

④ 제1항은 디지털자산사업자등이 금융위원회의 조치요구에 따라 그 임직원을 조치한 경우 및 제3항에 따라 통보를 받은 경우에 준용한다.

⑤ 디지털자산사업자등 또는 그 임직원(임직원이었던 자를 포함한다)은 금융위원회에 자기에 대한 제120조부터 제122조까지의 규정에 따른 처분 또는 조치 여부 및 그 내용을 조회할 수 있다.

⑥ 금융위원회는 제5항의 조회요청을 받은 경우에는 정당한 사유가 없는 한 처분 또는 조치 여부 및 그 내용을 그 조회 요청자에게 통보하여야 한다.

제125조(디지털자산업인가 취소처분 등에 대한 이의신청 특례) ① 제120조제1항, 제121조제1항, 제122조제1항제2호부터 제6호까지 및 같은 조제3항(제1항제2호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 조치에 한한다)에 따른 처분 또는 조치에 대하여 불복하는 자는 그 처분 또는 조치의 고지를 받은 날부터 30일 이내에 그 사유를 갖추어 금융위원회에 이의를 신청할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 이의신청을 받으면 그 신청을 받은 날부터 60일 이내에 그 이의신청에 대한 결과를 신청인에게 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 60일 이내에 통지할 수 없는 경우에는 그 기간을 만료일 다음 날부터 기산하여 30일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 처분에 대한 이의신청에 관한 사항은 「행정기본법」 제36조에 따른다.

제3장 조사 및 조치

제126조(보고 및 조사) ① 금융위원회는 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 사항이 있거나 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를

위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 위반행위의 혐의가 있는 자, 그 밖의 관계자에게 참고가 될 보고 또는 자료의 제출을 명하거나 금융감독원장에게 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 조사를 위하여 위반행위의 혐의가 있는 자, 그 밖의 관계자에게 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있다.

1. 조사사항에 관한 사실과 상황에 대한 진술서의 제출
2. 조사사항에 관한 진술을 위한 출석
3. 조사에 필요한 장부·서류, 그 밖의 물건의 제출

③ 금융위원회는 제1항에 따른 조사를 함에 있어서 제83조, 제85조, 제87조 및 제89조의 규정을 위반한 사항의 조사에 필요하다고 인정되는 경우에는 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 제2항제3호에 따라 제출된 장부·서류, 그 밖의 물건의 영치
2. 관계자의 사무소 또는 사업장에 대한 출입을 통한 업무·장부·서류, 그 밖의 물건의 조사

④ 금융위원회는 제1항에 따른 조사를 함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우에는 디지털자산사업자에 대통령령으로 정하는 방법에 따라 조사에 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

⑤ 금융위원회는 제1항에 따른 조사 결과 이 법을 위반하였다고 인정되는 경우에는 시정명령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있으며, 조사 및 조치를 함에 있어서 필요한 절차·조치기준, 그 밖에 필요한 사항을 정하여 고시할 수 있다.

⑥ 제3항제2호에 따라 조사를 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계자에게 내보여야 한다.

⑦ 금융위원회는 관계자에 대한 조사실적·처리결과, 그 밖에 관계자의 위법행위를 예방하는데 필요한 정보 및 자료를 대통령령으로 정하는 방법에 따라 공표할 수 있다.

제127조(거래 등의 정지) ① 금융위원회는 제83조, 제85조, 제87조 또는 제89조를 위반한 행위(이하 이 장에서“특정 불공정거래 행위”라 한다)를 하였다고 판단할 만한 상당한 이유가 있고 불법이익 은닉 방지를 위하여 거래를 정지할 상당한 필요가 있다고 인정하는 경우 특정 불공정거래 행위에 사용되었다고 의심되는 계좌·계정의 전부 또는 일부에 대하여 디지털자산사업자에 예치금의 지급 또는 디지털자산의 출금의 정지(이하 이 조에서“지급정지”라 한다)를 요구할 수 있다.

② 수사기관은 제1항에 따른 지급정지 요구 조치를 금융위원회에 요청할 수 있다.

③ 제1항에 따른 지급정지 기간은 6개월로 한다. 다만, 금융위원회는 불법이익 은닉 방지 등을 위하여 지급정지를 계속할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 6개월의 범위에서 1회에 한정하여 연장을 요구할 수 있다.

④ 제1항에 따른 요구를 받은 디지털자산사업자는 금융위원회로부터 지급정지 조치를 요구받은 해당 계좌·계정에 대하여 지체 없이 지급정지 조치를 하여야 하고, 그 사실을 해당 계좌·계정의 명의인과 금

금융위원회에 통지하여야 한다. 다만, 명의인의 소재를 알 수 없는 경우에는 디지털자산사업자의 인터넷 홈페이지 등에 지급정지 조치에 관한 사실을 공개하여야 한다.

⑤ 수사기관은 도주 또는 증거인멸 등의 우려가 있는 경우 디지털자산사업자에 명의인에 대한 통지를 유예할 것을 요청할 수 있다. 이 경우 디지털자산사업자는 제4항에 따른 통지를 유예하여야 한다.

⑥ 제1항에 따른 요구를 받은 디지털자산사업자에 종사하는 사람은 지급정지 조치가 완료되기 전 또는 제5항에 따른 통지 유예기간 동안 이를 명의인 등 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.

⑦ 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제4항에 따라 지급정지된 계좌·계정에 대하여 지급정지의 일부나 전부를 해제할 수 있다. 다만, 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 지급정지를 해제하여야 한다.

1. 명의인이 특정 불공정거래 행위에 관여하지 아니하였다는 사실이 인정되는 경우
2. 해당 계좌·계정이 불법이익 은닉에 사용된 계좌·계정이 아니라는 사실이 객관적인 자료 등으로 소명되는 경우
3. 수사기관에 대한 고발·통보 등이 이루어졌고, 수사기관에 의한 추정보전절차 등이 진행되어 더 이상 지급정지의 필요성이 인정되지 아니하는 경우
4. 지급정지를 한 날부터 12개월이 지날 때까지 특정 불공정거래 행위

여부에 대한 금융위원회 의결이 존재하지 아니하는 경우

5. 그 밖에 지급정지를 유지할 필요성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우

⑧ 제1항부터 제7항까지에 따른 지급정지의 대상, 요건, 절차, 통지 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제128조(불공정거래행위자에 대한 거래 제한) ① 금융위원회는 이용자를 보호하고 건전한 거래 질서를 유지하기 위하여 제126조에 따른 조사 결과 특정 불공정거래 행위를 한 자에 대하여 일정 기간(이하 이 조에서“제한기간”이라 한다) 동안 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 제한하는 명령(이하 이 조에서“제한명령”이라 한다)을 할 수 있다.

1. 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 행하는 디지털자산의 매매, 교환, 대여, 차입 및 그 밖의 거래. 다만, 거래의 성격, 그 밖의 사정 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.

2. 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 행하는 디지털자산기반 파생상품의 매매, 교환, 대여, 차입 및 그 밖의 거래. 다만, 거래의 성격, 그 밖의 사정 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.

② 제1항에 따른 제한기간을 정할 때 금융위원회는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 하며, 제한기간은 5년을 초과하여서는 아니 된다.

1. 위반행위의 내용 및 정도

2. 위반행위의 기간 및 횟수

3. 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모

③ 금융위원회는 제1항제1호(같은 호 단서는 제외한다)에 따른 거래가 제한되는 자(이하 이 조에서“거래제한대상자”라 한다)에 관한 다음 각 호의 정보 중 거래제한 조치에 필요한 정보를 디지털자산사업자에 통보하여야 한다.

1. 거래제한대상자의 인적사항 및 거래제한대상자가 보유한 디지털자산 정보

2. 제한명령의 내용 및 제한기간

3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 정보

④ 디지털자산사업자는 제3항에 따라 통보받은 거래제한대상자로부터 디지털자산의 거래 요청을 받은 경우 제1항제1호(같은 호 단서는 제외한다)에 해당하는 거래에 대해서는 이를 거부하여야 한다. 이 경우 거래제한대상자의 거래 요청 사실(제3항제1호의 정보를 포함한다. 이하 같다) 및 그 거부 또는 처리결과를 금융위원회에 통보하여야 한다.

⑤ 금융위원회는 거래제한대상자가 제한명령을 위반하여 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품을 취득한 경우 6개월 이내의 범위에서 기간을 정하여 내리는 해당 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 처분명령 치 및 그 밖에 시정에 필요한 조치를 할 수 있다.

⑥ 제1항부터 제6항까지에 따른 제한명령의 절차·기준, 거래제한대상자 통보 방법·절차, 시정에 필요한 조치의 구체적 내용·절차 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제4장 과징금

제129조(디지털자산업자에 대한 과징금) ① 금융위원회는 디지털자산전담중개업자가 제72조제8항을 위반한 경우에는 그 디지털자산전담중개업자에 대하여 신용공여액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

② 금융위원회는 디지털자산전담중개업자가 제72조제5항 또는 제6항을 위반한 경우(제72조제7항에 해당하는 경우는 제외한다)에는 그 디지털자산전담중개업자에 대하여 허용금액을 초과한 신용공여액의100분의40을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

③ 금융위원회는 디지털자산사업자등에 대하여 제120조제2항에 따라 업무정지처분을 부과할 수 있는 경우에는 이에 갈음하여 업무정지기간의 이익의 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

④ 금융위원회는 디지털자산사업자 및 그 임직원이 제38조제2항을 위반한 경우에는 그 디지털자산사업자, 임직원 및 정보교류 차단 대상이 되는 정보를 제공받아 이용한 자에게 그 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익(미실현 이익을 포함한다) 또는 이로 인하여 회피한 손실액의1.5배에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

제130조(공시위반에 대한 과징금) ① 금융위원회는 제77조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제74조제1항의 주요정보 또는 제75조제1항의

백서 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요사항을 기재 또는 표시하지 아니하거나 공시하지 아니한 때에는 20억원을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

② 제1항에 따른 과징금은 위반행위가 있었던 때부터 5년이 경과하면 이를 부과하여서는 아니 된다.

제131조(불공정거래행위 등에 대한 과징금) ① 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 위반행위로 얻은 이익(미실현 이익을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 이로 인하여 회피한 손실액의 2배에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 그 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익 또는 이로 인하여 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우에는 40억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제83조를 위반하여 미공개중요정보 이용행위를 한 자
2. 제85조를 위반하여 시세조종행위 등을 한 자
3. 제87조를 위반하여 부정거래행위 등을 한 자

② 금융위원회는 제1항에 따라 과징금을 부과할 때 동일한 위반행위로 제146조제1항에 따라 벌금을 부과받은 경우에는 제1항의 과징금 부과를 취소하거나 벌금에 상당하는 금액(몰수나 추징을 당한 경우 해당 금액을 포함한다)의 전부 또는 일부를 과징금에서 제외할 수 있다.

③ 검찰총장은 금융위원회가 제1항에 따라 과징금을 부과하기 위하여 수사 관련 자료를 요구하는 경우에는 필요하다고 인정되는 범위에서

이를 제공할 수 있다.

④ 금융위원회는 제89조를 위반한 자에 대하여 5억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 그 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익 또는 이로 인하여 회피한 손실액의 1.5배에 해당하는 금액이 5억원을 초과하는 경우에는 그 이익 또는 회피한 손실액의 1.5배에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

제132조(과징금의 부과) ① 제129조 및 제130조에 따른 과징금의 부과는 과징금부과대상자에게 각 해당 규정의 위반행위에 대하여 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우에 한한다.

② 금융위원회는 제129조, 제130조 및 제131조에 따라 과징금을 부과하는 경우에는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 위반행위의 내용 및 정도
2. 위반행위의 기간 및 회수
3. 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모
4. 업무정지기간(제129조제3항에 따라 과징금을 부과하는 경우만 해당한다)

③ 금융위원회는 이 법을 위반한 법인이 합병을 하는 경우 그 법인이 행한 위반행위는 합병 후 존속하거나 합병에 의하여 신설된 법인이 행한 행위로 보아 과징금을 부과·징수할 수 있다.

④ 과징금의 부과에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제133조(의견제출) ① 금융위원회는 과징금을 부과하기 전에 미리 당사자 또는 이해관계인 등에게 의견을 제출할 기회를 주어야 한다.

② 제1항에 따른 당사자 또는 이해관계인 등은 금융위원회의 회의에 출석하여 의견을 진술하거나 필요한 자료를 제출할 수 있다.

③ 당사자 또는 이해관계인 등은 제2항에 따른 의견 진술 등을 하는 경우 변호인의 도움을 받거나 그를 대리인으로 지정할 수 있다.

제134조(과징금 부과처분에 대한 이의신청 특례) 제129조, 제130조 및 제131조에 따른 과징금 부과처분에 대한 이의신청에 관하여는 제125조를 준용한다.

제135조(과징금의 납부기한 연기 및 분할 납부) ① 금융위원회는 과징금을 부과받은 자(이하“과징금납부의무자”라 한다)에 대하여 「행정기본법」 제29조 단서에 따라 과징금 납부기한을 연기하거나 과징금을 분할 납부하게 할 수 있으며, 이 경우 필요하다고 인정하면 담보를 제공하게 할 수 있다.

② 과징금납부의무자는 제1항에 따라 과징금의 납부기한을 연기받거나 분할 납부를 하려는 경우에는 그 납부기한의10일 전까지 금융위원회에 신청하여야 한다.

③ 금융위원회는 제1항에 따라 과징금 납부기한이 연기되거나 분할 납부가 허용된 과징금납부의무자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 그 납부기한의 연기 또는 분할 납부 결정을 취소하고 과징금을 일시에 징수할 수 있다.

1. 분할 납부하기로 한 과징금을 그 납부기한까지 내지 아니한 경우
 2. 담보 제공 요구에 따르지 아니하거나 제공된 담보의 가치를 훼손하는 행위를 한 경우
 3. 강제집행, 경매의 개시, 파산선고, 법인의 해산, 국세 강제징수 또는 지방세 체납처분 등의 사유로 과징금의 전부 또는 나머지를 징수할 수 없다고 인정되는 경우
 4. 「행정기본법」 제29조 각 호의 사유가 해소되어 과징금을 한꺼번에 납부할 수 있다고 인정되는 경우
 5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지에 준하는 사유가 있는 경우
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 과징금의 납부기한 연기, 분할 납부 또는 담보 제공 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제136조(과징금의 징수 및 체납처분) ① 금융위원회는 과징금납부의무자가 납부기한 내에 과징금을 납부하지 아니한 경우에는 납부기한의 다음 날부터 납부한 날의 전일까지의 기간에 대하여 대통령령으로 정하는 가산금을 징수할 수 있다.

② 금융위원회는 과징금납부의무자가 납부기한 내에 과징금을 납부하지 아니한 경우에는 기간을 정하여 독촉을 하고, 그 지정한 기간 이내에 과징금 및 제1항에 따른 가산금을 납부하지 아니한 경우에는 국세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.

③ 금융위원회는 제1항 및 제2항에 따른 과징금 및 가산금의 징수 또

는 체납처분에 관한 업무를 국세청장에게 위탁할 수 있다.

④ 금융위원회는 체납된 과징금의 징수를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 「국세기본법」 및 「지방세기본법」에 따라 문서로서 해당 세무관서의 장이나 지방자치단체의 장에게 과세정보의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 과세정보의 제공을 요청받은 자는 정당한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정 외에 과징금 또는 가산금의 징수에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제137조(과오납금의 환급) ① 금융위원회는 과징금 납부의무자가 이의신청의 재결 또는 법원의 판결 등의 사유로 과징금 과오납금의 환급을 청구하는 경우에는 지체 없이 환급하여야 하며, 과징금 납부의무자의 청구가 없어도 금융위원회가 확인한 과오납금은 환급하여야 한다.

② 금융위원회는 제1항에 따라 과오납금을 환급하는 경우 환급받을 자가 금융위원회에 납부하여야 하는 과징금이 있으면 환급하는 금액을 과징금에 충당할 수 있다.

제138조(환급가산금) 금융위원회는 제137조제1항에 따라 과징금을 환급하는 경우에는 과징금을 납부한 날부터 환급한 날까지의 기간에 대하여 대통령령으로 정하는 가산금 이율을 적용하여 환급가산금을 환급받을 자에게 지급하여야 한다.

제139조(결손처분) 금융위원회는 과징금 납부의무자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 결손처분을 할 수 있다.

1. 체납처분이 끝나고 체납액에 충당된 배분금액이 체납액에 미치지 못하는 경우
2. 징수금 등의 징수권에 대한 소멸시효가 완성된 경우
3. 체납자의 행방이 분명하지 아니하거나 재산이 없다는 것이 판명된 경우
4. 체납처분의 목적물인 총재산의 추산가액이 체납처분 비용에 충당하면 남을 여지가 없음이 확인된 경우
5. 체납처분의 목적물인 총재산이 징수금 등보다 우선하는 국세, 지방세, 전세권·질권·저당권 및 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」에 따른 담보권으로 담보된 채권 등의 변제에 충당하면 남을 여지가 없음이 확인된 경우
6. 그 밖에 징수할 가망이 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우

제7편 보칙

제140조(위법행위의 신고 및 신고자 보호) ① 누구든지 제4편의 불공정 거래행위, 그 밖에 이 법의 위반행위를 알게 되었거나 이를 강요 또는 제의받은 경우에는 금융위원회에 신고 또는 제보할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 신고 또는 제보를 받은 경우에는 이를 신속하게 처리하고, 그 처리결과를 신고자 또는 제보자(이하 이 조에

서“신고자등”이라 한다)에게 통지하여야 한다.

③ 금융위원회는 제1항에 따라 신고 또는 제보를 받은 경우 신고자등의 신분 등에 관한 비밀을 유지하여야 한다.

④ 신고자등이 소속된 기관·단체 또는 회사는 그 신고자등에 대하여 그 신고 또는 제보와 관련하여 직접 또는 간접적인 방법으로 불리한 대우를 하여서는 아니 된다.

⑤ 신고자등이 신고의 내용이 거짓이라는 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 신고한 경우에는 이 법의 보호를 받지 못한다.

⑥ 금융위원회는 신고자등에 대하여 포상금을 지급할 수 있다.

⑦ 제1항부터 제7항까지에 규정한 사항 외에 신고의 방법 및 처리, 신고자등에 대한 통지방법, 신고자등의 보호와 포상금 지급 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

제141조(전자문서에 의한 신고 등) ① 이 법에 따라 금융위원회, 금융감독원장에 신고서·보고서, 그 밖의 서류 또는 자료 등을 제출하는 경우에는 전자문서의 방법으로 할 수 있다.

② 제1항의 전자문서에 의한 신고 등의 방법 및 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제142조(외국디지털자산감독기관과의 정보교환 등) ① 금융위원회는 외국의 디지털자산업 감독기관(이하 이 조에서“외국디지털자산감독기관”이라 한다)과 정보교환을 할 수 있다.

② 금융위원회는 외국디지털자산감독기관이 이 법 또는 이 법에 상응

하는 외국의 법령을 위반한 행위에 대하여 목적·범위 등을 밝혀 이 법에서 정하는 방법에 따른 조사 또는 검사를 요청하는 경우 이에 협조할 수 있다. 이 경우 금융위원회는 상호주의 원칙에 따라 조사 또는 검사자료를 외국디지털자산감독기관에 제공하거나 이를 제공받을 수 있다.

③ 금융위원회는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에만 제2항 후단에 따라 외국디지털자산감독기관에 조사 또는 검사자료를 제공할 수 있다.

1. 외국디지털자산감독기관에 제공된 조사 또는 검사자료가 제공된 목적 외의 다른 용도로 사용되지 아니할 것
2. 조사 또는 검사자료 및 그 제공사실의 비밀이 유지될 것. 다만, 조사 또는 검사자료가 제공된 목적 범위에서 이 법에 상응하는 외국 법령의 위반과 관련된 처분, 재판 또는 그에 상응하는 절차에 사용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제143조(권한의 위임 또는 위탁) 금융위원회는 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융감독원장에게 위탁할 수 있다.

제144조(디지털자산 매매·교환의 제한 등) 제44조는 다음 각 호의 자에게 준용한다.

1. 금융위원회의 위원 및 소속 공무원
2. 증권선물위원회의 위원

3. 금융감독원의 원장·부원장·부원장보·감사 및 소속 직원

제145조(위반행위로 얻은 이익의 산정) 제131조에 따른 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익 또는 이로 인하여 회피한 손실액 및 제146조에 따른 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액은 그 위반행위를 통하여 이루어진 거래로 발생한 총수입에서 그 거래를 위한 총비용을 공제한 차액을 말한다. 이 경우 각 위반행위의 유형별 구체적인 산정방식은 대통령령으로 정한다.

제8편 벌칙

제146조(불공정거래에 대한 벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이상의 유기징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배 이상 5배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 5배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다.

1. 제83조를 위반하여 디지털자산업자 및 디지털자산 발행인의 업무 등과 관련된 미공개중요정보를 특정 디지털자산의 매매등에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자
2. 제85조제1항을 위반하여 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 매매등에 관하여 그 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알

게 하거나, 그 밖에 타인에게 그릇된 판단을 하게 할 목적으로 같은
항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

3. 제85조제2항을 위반하여 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 매매등을 유인할 목적으로 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

4. 제85조제3항을 위반하여 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품의 시세를 고정시키거나 안정시킬 목적으로 그 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품에 관한 일련의 매매등 또는 그 위탁이나 수탁을 한 자

5. 디지털자산 또는 디지털자산기반 파생상품에 관한 매매등과 관련하여 제85조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

6. 디지털자산의 매매등과 관련하여 제87조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

7. 제87조제2항을 위반하여 디지털자산의 매매등을 할 목적이거나 그 시세의 변동을 도모할 목적으로 풍문의 유포, 위계의 사용, 폭행 또는 협박을 한 자

② 제1항 각 호의 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이5억원 이상인 경우에는 제1항의 징역을 다음 각 호의 구분에 따라 가중한다.

1. 이익 또는 회피한 손실액이50억원 이상인 경우에는 무기 또는5년 이상의 징역

2. 이익 또는 회피한 손실액이5억원 이상50억원 미만인 경우에는3년

이상의 유기징역

- ③ 제1항 또는 제2항에 따라 징역에 처하는 경우에는 10년 이하의 자격정지를 병과(竝科)할 수 있다.

제147조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제10조를 위반하여 디지털자산업인가 받지 않고 디지털자산업(디지털자산이전업, 디지털자산보관·관리업, 디지털자산주문접수·집행업, 디지털자산자문업, 디지털자산일임업 및 디지털자산모집대행업은 제외한다)을 영위하거나 또는 제92조에 따른 가치안정형 디지털자산발행인 인가를 받지 않고 가치안정형 디지털자산을 발행한 자
2. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 제11조에 따른 디지털자산업인가를 받거나 또는 제92조에 따른 가치안정형 디지털자산발행인 인가를 받은 자
3. 제38조제2항(제144조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 제31조 제1항 또는 제2항에 따라 정보교류 차단 대상이 되는 정보를 정당한 사유 없이 본인이 이용하거나 제3자에게 이용하게 한 자와 정보교류 차단의 대상이 되는 정보를 제공받아 이용한 자
4. 제54조를 위반하여 이용자로부터 예치받은 재산으로 디지털자산의 매매등을 한 자
5. 제57조(제3호는 제외한다), 제67조(제1항제6호, 제2항제9호 제외한다)를 위반하여 각 해당 조항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를

한 자

6. 제72조제5항 또는 제6항(제72조제7항에 해당하는 경우는 제외한다)

를 위반하여 신용공여를 한 자

7. 제72조제7항의 기간 이내에 한도에 적합하도록 하지 아니한 자

8. 제72조제8항을 위반하여 신용공여를 한 디지털자산 전담중개업자

와 그로부터 신용공여를 받은 자

9. 제77조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 제74조제1항의 주요

정보 또는 제75조제1항의 백서 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재

또는 표시를 하거나 주요정보 또는 중요사항을 기재 또는 표시하지

아니하거나 공시하지 아니한 자

10. 제97조제1항(제97조제2항에 해당하는 경우는 제외한다)를 위반하

여 가치안정형 디지털자산을 발행한 자

11. 제103조제4항을 위반하여 거래한 자

12. 제108조제1호를 위반하여 이자를 지급한 자

13. 제120조제1항에 따라 디지털자산업인가 또는 가치안정형 디지털

자산 발행에 대한 인가가 취소된 후 그 취소된 업무를 영위한 자

14. 제140조제3항을 위반하여 신고자등의 신분 등에 관한 비밀을 누설

한 자

제148조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는3년 이하의 징역

또는1억원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제15조를 위반하여 디지털자산업등록을 하지 않고 디지털자산이전

- 업, 디지털자산보관·관리업, 디지털자산주문접수·집행업, 디지털 자산자문업, 디지털자산일임업 또는 디지털자산모집대행업을 영위한 자
2. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 제16조에 따른 디지털자산업등록을 한 자
 3. 제25조(제114조에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 자기의 명의를 대여하여 타인에게 디지털자산업을 영위하게 한 자
 4. 제37조를 위반하여 같은 조 제1호 또는 제2호에 해당하는 행위를 한 자
 5. 제38조제1항(제114조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 직무상 알게 된 정보로서 외부에 공개되지 아니한 정보를 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용한 자
 6. 제39조를 위반하여 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
 7. 제42조제1항(제114조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 자료를 기록·유지하지 아니한 자
 8. 제44조제1항제1호를 위반하여 같은 호에 규정된 방법에 따르지 않고 디지털자산을 매매한 자
 9. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 제71조제1항에 따른 디지털자산전담중개업자의 지정을 받은 자
 10. 제71조에 따라 금융위원회로부터 디지털자산 전담중개업자의 지

정을 받지 아니하고 디지털자산전담중개업무 또는 제72조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 영위한 자

11. 제103조제5항을 위반하여 정보를 이용한 자

12. 제104조제1항을 위반하여 철회·변경 또는 시정을 요구하지 아니한 자

13. 제117조제1항을 위반하여 승인을 받지 아니하거나 같은 항 단서를 위반하여 보고하지 아니하고 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

14. 제120조제1항에 따라 디지털자산업등록이 취소된 후 그 취소된 업무를 영위한 자

15. 제120조제2항제1호에 따른 업무의 정지기간 중 그 정지된 업무를 영위한 자

16. 제126조제2항에 따른 금융위원회의 요구에 불응한 자

제149조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제24조를 위반하여 상호 중에 “디지털자산”, “가상자산”, “암호화폐”라는 문자를 사용한 자

2. 제28조제1항 단서 또는 제113조제1항 단서를 위반하여 업무를 위탁한 자

3. 제28조제4항(제113조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 위탁한 자의 동의를 받지 아니하고 위탁받은 업무를 제3자에게

재위탁한 자

4. 제29조제2항에 따른 위탁계약 취소명령 또는 변경명령을 위반한 자
5. 제35조제1항부터 제3항까지(제114조에서 준용하는 경우를 포함한 다)를 위반하여 광고를 한 자
6. 제51조를 위반하여 사전에 자기가 어떤 유형의 디지털자산사업자인 지를 밝히지 않고 디지털자산의 매매에 관한 청약 또는 주문을 받은 자
7. 제52조를 위반하여 디지털자산의 매매등을 한 자
8. 제103조제2항을 위반하여 준비자산을 구분하여 관리하지 아니한 자
9. 제103조제3항을 위반하여 디지털자산 발행인의 지시를 이행하지 아니한 자
10. 제109조제1항을 위반하여“가치안정형 디지털자산”, “스테이블코인”이라는 명칭을 사용한 자
11. 제110조에서 준용하는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제31조제1항 또는 제2항을 위반하여 대주주 변경 승인을 받지 아니한 자 또는 승인신청을 하지 아니한 자
12. 제110조에서 준용하는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제31조제3항에 따른 주식처분명령을 위반한 자
13. 제116조제1항에 따른 명령을 이행하기 위한 절차·조치를 이행하지 아니한 자
14. 제120조제2항에 따른 등록된 업무의 정지기간 중 그 정지된 업무

를 영위한 자

15. 제127조제6항을 위반하여 지급정지 조치가 완료되기 전 또는 제5항에 따른 통지 유예기간 동안 이를 명의인 등 제3자에게 누설한 자 제150조(징역과 벌금의 병과) ① 제146조제1항 및 제2항에 따라 징역에 처하는 경우에는 같은 조 제1항에 따른 벌금을 병과한다.

② 제147조부터 제149조까지의 규정에 해당하는 죄를 범한 자에게는 징역과 벌금을 병과할 수 있다.

제151조(몰수·추징) ① 제146제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 해당 행위를 하여 취득한 재산은 몰수하며, 몰수할 수 없는 경우에는 그 가액을 추징한다.

② 제146조제1항제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 해당 행위를 위하여 제공하였거나 제공하려 한 재산은 몰수하며, 몰수할 수 없는 경우에는 그 가액을 추징한다.

제152조(양벌규정) 법인(단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제146조부터 제149조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 예외로 한다.

제153조(형벌 등의 감면) ① 제83조, 제85조 또는 제87조를 위반한 자가

수사기관에 자수(금융위원회에 자진신고한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하거나 수사·재판절차에서 해당 사건에 관한 다른 사람의 범죄를 규명하는 진술 또는 증언이나, 그 밖의 자료제출행위 또는 범인검거를 위한 제보와 관련하여 자신의 범죄로 처벌되는 경우에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따라 자수하거나 해당 사건에 관한 다른 사람의 범죄를 규명하는 진술 또는 증언이나, 그 밖의 자료제출행위 또는 범인검거를 위한 제보와 관련하여 자신의 위반행위로 제131조제1항에 따른 과징금을 부과받은 자에 대하여 그 과징금을 감경 또는 면제할 수 있다.

③ 제2항에 따라 과징금이 감경 또는 면제되는 자의 범위와 감경 또는 면제의 기준·정도 등에 관한 세부 사항은 대통령령으로 정한다.

제154조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 1억원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제20조를 위반하여 이용자의 예치금을 적법하게 관리하지 아니한 자
2. 제21조를 위반하여 디지털자산을 적법하게 보관하지 아니한 자
3. 제22조를 위반하여 디지털자산거래기록을 생성·보존 또는 파기하지 아니한 자
4. 제26조제4항(제111조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제27조제4항(제112조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하

여 보고를 하지 아니한 자

5. 제29조제1항 또는 제119조에 따른 검사·조사 또는 확인을 거부·

방해 또는 기피한 자

6. 제34조제2항을 위반하여 확인을 받지 아니한 자

7. 제35조제5항을 위반하여 디지털자산에 관한 광고를 한 자

8. 제37조를 위반하여 같은 조 제3호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

9. 제40조제1항 단서에 따른 신고를 하지 아니하고 약관을 제정 또는 변경한 자

10. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 제40조제1항 단서에 따른 신고를 한 자

11. 제43조제1항을 위반하여 공고 또는 통지를 하지 아니한 자

12. 제45조제1항을 위반하여 회계처리를 한 자

13. 제49조를 위반하여 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립하는 등 필요한 조치를 하지 아니한 자

14. 제53조제1항부터 제4항까지 규정을 위반하여 각 해당 조항의 의무를 이행하지 아니한 자

15. 제56조제2항에 따른 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

16. 제57조(제3호에 한한다), 제67조(제1항제6호, 제2항제9호에 한한다)를 위반하여 각 해당 조항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

17. 제67조제1항제5호를 위반하여 성과보수를 받은 자
 18. 제72조제2항을 위반하여 같은 항 각 호의 사항을 포함하는 계약을 체결하지 아니한 자
 19. 제90조제1항을 위반하여 이상거래에 대해 적절한 조치를 취하지 아니한 자
 20. 제90조제2항에 따른 통보·보고를 하지 아니하거나 거짓으로 통보·보고한 자
 21. 제110조에서 준용하는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조제1항을 위반하여 내부통제기준을 마련하지 아니한 자
 22. 제110조에서 준용하는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제27조제1항을 위반하여 위험관리기준을 마련하지 아니한 자
 23. 제127조제4항 본문을 위반하여 지급정지 조치를 하지 아니한 디지털자산사업자
 24. 제128조제1항에 따른 제한명령을 위반한 자
 25. 제128조제4항 전단을 위반하여 거래제한대상자의 거래 요청을 거부하지 아니한 자
 26. 제140조제4항을 위반하여 신고자등에게 불리한 대우를 한 자
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.
1. 제44조제1항을 위반하여 같은 항 제2호부터 제4호까지의 방법에 따르지 아니하고 자기의 계산으로 디지털자산을 매매한 자

2. 제98조제1항을 위반하여 가치안정형 디지털자산에 대하여 거래권 유, 매매 등의 행위를 한 자

3. 제99조제1항을 위반하여 준비자산을 유지하지 아니한 자

4. 제101조제2항을 위반하여 예치 또는 신탁하여 관리하지 아니한 자

5. 제101조제3항을 위반하여 위험관리 정책을 마련하지 아니한 자

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제40조제2항을 위반하여 공시를 하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자

2. 제80조를 위반하여 발행실적을 공시하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자

3. 제100조제1항 또는 제2항을 위반하여 공시 또는 점검을 하지 아니한 자

4. 제106조를 위반하여 상환 정책을 마련하여 공시하지 아니한 자

5. 제118조제1항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

6. 제119조제2항에 따른 보고 또는 자료의 제출명령이나 증인의 출석, 증언 및 의견의 진술 요구에 불응한 자

7. 제127조제4항을 위반하여 해당 지급정지 조치에 관한 사항을 통지하지 아니한 디지털자산사업자

8. 제128조제4항 후단을 위반하여 거래제한대상자의 거래 요청 사실

및 그 거부 또는 처리결과를 통보하지 아니한 자

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후1년6개월을 넘지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 날부터 시행한다.

제2조(다른 법률의 폐지) 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」을 폐지한다.

제3조(거래권유 등에 관한 적용례) 제32조, 제34조, 제36조 및 제37조의 규정은 이 법 시행 후 최초로 거래권유를 하는 경우부터 적용한다.

제4조(디지털자산의 회계처리에 관한 적용례) 제45조의 규정은 이 법 시행 후 개시하는 사업연도분부터 적용한다.

제5조(디지털자산의 발행 및 유통에 관한 적용례) 제74조부터 제82조까지의 규정은 이 법 시행 후 상장되는 디지털자산에 대하여 적용한다.

제6조(신고에 의한 디지털자산업 인가 및 등록 특례) ① 이 법 공포 후 대통령령으로 정하는 날이 경과한 날 당시 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제7조에 따라 금융정보분석원장에게 신고한 자는 그 영위하고 있는 업무의 범위에서 제14조의 인가유지요건 또는 제18조의 등록유지요건을 갖추어 이 법 공포 후 대통령령으로 정하는 날이 경과한 날부터 2개월 이내에 금융위원회에 신고할 수 있다.
② 금융위원회는 제1항에 따른 신고를 받은 경우에는 신고인이 제14

조의 인가유지요건 또는 제18조의 등록유지요건을 갖추었는지를 확인하여 이 법 시행일 전일까지 그 결과를 신고인에게 통보하여야 한다. 이 경우 제14조의 인가유지요건 또는 제18조의 등록유지요건을 갖춘 것으로 통보받은 자는 이 법 시행일에 디지털자산업인가를 받거나 디지털자산업등록을 한 것으로 본다.

③ 제1항에 따라 신고를 한 자는 제2항에 따라 제14조의 인가유지요건 또는 제18조의 등록유지요건을 갖추지 아니한 것으로 통보받은 경우에도 이 법 시행 후 6개월까지는 종전에 영위하고 있는 업무를 영위할 수 있다. 이 경우 그 업무를 영위하는 범위에서 이 법에 의한 디지털자산업자로 본다.

④ 제2항에 따라 통보를 받은 신고인 중 제14조의 인가유지요건 또는 제18조의 등록유지요건을 갖추지 아니한 것으로 통보받은 자는 이 법 시행일부터 3개월 이내에 그 요건을 갖추어 금융위원회에 다시 신고할 수 있다.

⑤ 금융위원회는 제4항에 따라 신고를 받은 경우에는 신고인이 제14조의 인가유지요건 또는 제18조의 등록유지요건을 갖추었는지를 확인하여 이 법 시행일부터 6개월 이내에 그 결과를 신고인에게 통보하여야 한다.

제7조(겸영업무, 부수업무 및 업무위탁에 관한 특례) ① 디지털자산사업자가 이 법 시행 전에 영위하던 겸영업무·부수업무가 디지털자산업등록 또는 인가 신청시에 제출한 신청서 또는 첨부서류에 포함된 경우

제26조제4항, 제27조제4항에 따라 금융위원회에 보고한 것으로 본다.

② 디지털자산사업자가 이 법 시행 전부터 디지털자산업, 겸영업무 및 부수업무와 관련하여 제3자에게 위탁한 업무는 등록 또는 인가 신청 시에 제출한 신청서 또는 첨부서류에 포함된 경우 제28조제2항에 따라 금융위원회에 보고한 것으로 본다.

제8조(일반적 경과조치) ① 이 법 시행 당시 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」, 종전의 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」에 따라 금융위원회, 금융정보분석원장 또는 금융감독원장이 행한 허가·인가·승인·등록·명령·처분, 그 밖의 행위는 이 법에 따라 금융위원회 또는 금융감독원장이 행한 행위로 본다.

② 이 법 시행 당시 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」, 종전의 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」에 따라 금융위원회, 금융정보분석원장 또는 금융감독원장에 대하여 행한 신고·신청·보고, 그 밖의 행위는 이 법에 따라 금융위원회 또는 금융감독원장에 대하여 행한 행위로 본다.

제9조(벌칙 등에 관한 경과조치) ① 이 법 시행 전에 행한 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」의 제3장 가상자산사업자에 대한 특례(제6조부터 제8조까지) 및 종전의 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」의 위반행위에 대한 벌칙 및 과태료의 적용에 있어서는 종전의 규정에 따른다.

② 이 법 시행 전에 행한 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에

관한 법률」의 제3장 가상자산사업자에 대한 특례(제6조부터 제8조까지)및 종전의 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」의 위반행위로서 이 법 시행 전에 종료되거나 이 법 시행 후에도 그 상태가 지속되는 위반행위에 대한 과징금의 부과처분, 그 밖에 행정처분의 적용에 있어서는 종전의 규정에 따른다.

제10조(이용자 자산에 관한 경과조치) ① 종전의 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 제6조에 따라 관리하는 예치금은 제20조에 따라 관리하는 예치금으로 본다.

② 종전의 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 제7조에 따라 보관하는 가상자산은 제21조에 따라 보관하는 가상자산으로 본다.

③ 종전의 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 제8조에 따라 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립하는 등 필요한 조치를 한 경우 제49조에 따라 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립하는 등 필요한 조치를 한 것으로 본다.

제11조(다른 법률의 개정) ① 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2장에 제5절을 다음과 같이 신설한다.

제5절 디지털자산위원회

제4장에 제23조의2를 다음과 같이 신설한다.

제23조의2(디지털자산위원회의 설치) ① 금융위원회는 이 법 또는 다른 법령에 따른 디지털자산시장 및 디지털자산사업자에 대한 정책 및 제도에 관한 사항의 자문을 위하여 디지털자산위원회를 설치·운영할 수 있다.

② 제1항에 따른 디지털자산위원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항에 제2호의2를 다음과 같이 신설한다.

2의2. 「디지털자산의 시장 및 산업에 관한 법률」 제8조제6항에 따른 가치안정형 디지털자산

③ 전자금융거래법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제11호 중 “전자채권 그 밖에 전자적 방법에 따른 지급수단”을 “전자채권, 가치안정형 디지털자산 그 밖에 전자적 방법에 따른 지급수단”으로 한다.

제13조제1항에 제3호의2를 다음과 같이 신설한다.

3의2. 「디지털자산의 시장 및 산업에 관한 법률」 제8조제6항에 따른 가치안정형 디지털자산로 지급하는 경우: 거래지시된 금액의 정보에 대하여 분산원장에 기록이 끝난 때

④ 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호하목 중 “「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 가상자산사업자”를 “「디지털자산의 시장 및 산업에 관한 법률」 제6조에 따른 디지털자산사업자”로 한다.

제2조제2호라목 중 “가상자산사업자가 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」에 따라 수행하는 업무(이하 “가상자산거래”라 한다)”를 “디지털자산사업자가 「디지털자산의 시장 및 산업에 관한 법률」에 따라 수행하는 업무(이하 “디지털자산거래”라 한다)”로 한다.

제2조제3호 중 “가상자산”을 “디지털자산”이라 하고, “「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 가상자산”을 “「디지털자산의 시장 및 산업에 관한 법률」 제3조에 따른 디지털자산”으로 한다.

제3조제1항제4호를 삭제한다.

제5조의2제1항제3호 본문 중 “고객이 가상자산사업자인 경우”를 “고객이 디지털자산사업자인 경우”로 하고, 같은 호 나목 중 “제7조제1항 및 제2항에 따른 신고 및 변경신고 의무의 이행에 관한 사항”을 “「디지털자산의 시장 및 산업에 관한 법률」에 따른 디지털자산사업자 인가 또는 등록에 관한 사항”으로 하며, 같은 호 다목부터 마목까지를 삭제한다.

제5조의2제4항제2호를 삭제한다.

제5조의4제2항제4호 중 “가상자산사업자”를 “디지털자산사업자”로, “가상자산거래”를 “디지털자산거래”로 한다.

제3장(제6조부터 제8조까지)을 삭제한다.

제17조제1항을 삭제한다.

제12조(다른 법률과의 관계) ① 이 법 시행 당시 다른 법률에서 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」의 제3장 가상자산사업자에 대한 특례(제6조부터 제8조까지) 규정 및 종전의 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 또는 그 규정을 인용하고 있는 경우 이 법 중 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 종전의 규정을 갈음하여 이 법 또는 이 법의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

② 이 법 시행 당시 다른 법률에서 종전의 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」에 따른 가상자산을 인용하고 있는 경우에는 그 범위에서 이 법에 따른 디지털자산을 인용한 것으로 본다.

③ 이 법 시행 당시 다른 법률에서 종전의 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」에 따른 가상자산사업자를 인용하고 있는 경우에는 그 범위에서 이 법에 따른 디지털자산사업자를 인용한 것으로 본다.